



ANEXO 10 – REFERENCIAL TEÓRICO

Lista de Siglas

SIGLA	Descrição
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technologies</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
ISACA	<i>Information Systems Audit and Control Association</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ISSAI	<i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
ITGI	<i>Information Technology Governance Institute</i>
NBR	Norma Técnica Brasileira
PAAG	Plano Anual de Auditoria Governamental
PDTI	Plano Diretor de TI
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SGE	Secretaria-Geral de Controle Externo
TCE-RJ	Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
TCU	Tribunal de Contas da União
TSID	Termo de Solicitação de Informações e Documentos

Sumário

1. Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).....	5
2. Governança Pública e Gestão	8
2.1. Definições	8
2.2. Política, Diretrizes e Princípios de Governança	18
2.3. Instrumentos de Governança.....	22
2.3.1. Planejamento Estratégico Municipal.....	23
2.3.2. Planejamento de TI	24
2.3.3. Comitê Gestor Multidisciplinar de TI.....	27
2.3.4. Plano de Logística Sustentável (PLS)	29
2.3.5. Plano de Contratações Anual (PCA).....	33
2.3.6. Gestão por Competências.....	35
2.3.7. Gerenciamento de Riscos.....	38
3. Controle Interno	51
3.1. Sistema de Controle Interno.....	52
3.2. Unidade de Controle Interno.....	53
3.3. Controle Interno (da Gestão).....	54
3.4. Auditoria Interna	56
3.5. O modelo das Três Linhas de Defesa.....	57
4. COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology.....	60
5. Gestão de Serviços de TI	62
5.1. Gerenciamento da Continuidade dos Serviços.....	64
5.1.1. Análise de Impacto no Negócio (do inglês BIA, <i>Business Impact Analysis</i>).....	65
5.1.2. Plano de Continuidade do Negócio (PCN)	65
5.2. Gerenciamento da Segurança da Informação	66
5.2.1. Política de Segurança da Informação (PSI).....	68
5.2.2. Inventário dos Ativos Informacionais e Classificação das Informações	68
5.2.3. Política de Controle de Acesso	69
5.3. Gerenciamento do Catálogo de Serviço	70
5.4. Gerenciamento de Níveis de Serviço	71
5.4.1. Acordo de Níveis de Serviço (ANS).....	72
5.4.2. Acordo de Nível Operacional (ANO)	72
5.4.3. Níveis Mínimos de Serviços (NMS).....	73
5.5. Gerenciamento de Configurações e Ativos	74
5.6. Gestão de Incidentes	75
5.6.1. Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	76
6. Conformidade aos Requisitos Externos	77
6.1. SIAFIC.....	77
6.2. Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP.....	81
6.3. Plano de Contratações Anual	85



7. Transformação Digital	88
7.1. Governo Digital	88
7.2. Processo Administrativo Eletrônico.....	94
8. Referências Bibliográficas	100
9. Índice Remissivo.....	110

1. Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Para fins deste trabalho, foi utilizada a definição disposta no Anexo II da Instrução Normativa SGD/ME 01/2019, incluído pela Instrução Normativa SGD/ME 47/2022, que estabelece o universo das soluções de TIC por meio de um rol de bens e serviços, distribuídos em 11 categorias, como se segue.

Quadro 1 - Escopo da Tecnologia da Informação e Comunicação

Categoria	Do que trata	Exclusões
1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TIC	Equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação, a exemplo de: desktops, notebooks, coletores de dados do tipo personal digital assistant - PDA, equipamentos de coleta de dados satelitais, monitores de vídeo, impressoras, impressoras térmicas, scanners de documentos, tablets, incluindo-se serviços de manutenção e suporte desses equipamentos.	Mouses, teclados, caixas de som, projetores, televisores em geral, dispositivos Radio Frequency Identification - RFID, impressoras 3D, aparelhos telefônicos (como fixos, celulares e smartphones), relógio de ponto, rádio comunicadores e estações rádio base, câmeras fotográficas e webcam adquiridas isoladamente, cartuchos, toners e demais insumos de impressão, plotters, drones e veículos tripulados ou não tripulados, equipamentos de segmento médico, construção civil, tráfego aéreo, máquinas de produção industrial, equipamentos de raio-x (inclusive para controle de acesso), segmentos de áudio e vídeo, fechaduras eletrônicas, bloqueadores de sinais de celular e gravadores de áudio digital ou analógico.
2. DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS	Serviços de desenvolvimento, manutenção preventiva ou corretiva, sustentação, testes, inclusive de segurança, qualidade, engenharia de dados, customização e evolução de software e sistemas computacionais e aplicativos móveis, incluindo elaboração, manutenção e sustentação de painéis e outros produtos de Business Intelligence.	
3. HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Disponibilização de sistemas, aplicativos ou sítios eletrônicos em servidores próprios ou de terceiros por meio de modelo de hosting, co-location ou outros.	
4. SUPORTE E ATENDIMENTO A USUÁRIO DE TIC	Serviços de atendimento a requisições de suporte a infraestrutura de TIC, resolução de incidentes e investigação de problemas e suporte técnico de	Call centers ou contact centers para serviços gerais não relacionados exclusivamente a TIC e a contratação de serviços de suporte a soluções de audiovisual.

Categoria	Do que trata	Exclusões
	microinformática a usuários de TIC.	
5. INFRAESTRUTURA DE TIC	Serviços associados ao conjunto de componentes técnicos, hardware, software, bancos de dados implantados, procedimentos e documentação técnica usados para disponibilizar informações, incluindo serviços de segurança digital (controle lógico e biométrico), certificação digital, operação e suporte técnico.	Materiais e serviços de vigilância patrimonial (a exemplo de soluções de Circuito Fechado de TV - CFTV, analógico ou digital, e seus componentes e serviços acessórios), serviços de engenharia civil ou manutenção predial, serviços financeiros ou bancários, controle de acesso físico (como portas, catracas e elevadores), soluções de cabeamento estruturado que permita conectividade à rede de telecomunicações (como fibra ótica, conectores, conduítes e cabos de rede de dados), infraestrutura elétrica (como nobreaks e geradores) e hidráulica (como sistema de refrigeração), ainda que venham a integrar sala de datacenter e sistema de combate a incêndio.
6. COMUNICAÇÃO DE DADOS	Transmissão digital de dados e informações entre dispositivos, sistemas e redes de comunicação, incluindo acesso à Internet (como links MPLS, WAN/LAN), soluções de videoconferência, de transmissão e recebimento de mensagens de texto (SMS) e de recebimento ou processamento de dados satelitais.	Serviços de telefonia fixa comutada (STFC), Serviço Móvel Pessoal (SMP), VoIP (telefonia baseada em voz sobre IP), centrais telefônicas, PABX (física ou virtual) ou infraestrutura de telefonia interna ou externa destinada ao tráfego de voz digital ou não digital.
7. SOFTWARE E APLICATIVOS	Programas de computador que realizam ou suportam o processamento de informações digitais, independente da forma de licenciamento (a exemplo de perpétuo, subscrição, cessão temporária).	programas embarcados em equipamentos não classificados como recursos de TIC.
8. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO	Serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos.	Serviços de impressão 3D, serviços de impressão gráfica (a exemplo de plotagem e banners), e serviços arquivísticos de massa documental (classificação, recuperação e digitalização).
9. CONSULTORIA EM TIC	Serviços de consultoria e aconselhamento em TIC.	Prestação de serviços: de produção de conteúdo multimídia e gestão de conteúdos de sites web e mídias sociais, de fornecimento de conteúdo digital, assinaturas de periódicos eletrônicos, notícias e informes, publicidade e de comunicação social em meio digital.
10. COMPUTAÇÃO EM NUVEM	Serviços de computação em nuvem, tais como Infrastructure	

Categoria	Do que trata	Exclusões
	as a Service - IaaS, Platform as a Service - PaaS, Software as a Service - SaaS, DataBase as a Service - DBaaS, Device as a Service - DaaS, Containers as a Service - CaaS, Function as a Service - FaaS e BigData as a Service - BDaaS, serviços de orquestração de multi-nuvem, suporte e brokerage de nuvem.	
11. INTERNET DAS COISAS – IoT	Apenas os dispositivos ou serviços que utilizem tecnologia IoT conectados ou que integrem um ou mais sistemas de informação desenvolvidos ou mantidos pelo órgão, enviando, processando, recebendo ou armazenando dados.	
12. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE	Serviços de avaliação e testes de segurança (a exemplo de testes de intrusão, pentest, simulação de adversários), gestão de vulnerabilidades e tratamento de incidentes, Security as a Service - SECaaS, segurança de redes, Serviço de Monitoria de eventos de segurança - SOC e serviços técnicos de consultoria em segurança da informação e privacidade.	Serviços e/ou equipamentos de segurança das informações que não estejam em suporte digital.
13. ANÁLISE DE DADOS, APRENDIZADO DE MÁQUINA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	Serviços de Inteligência de Negócio (Business Intelligence), Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Big Data, governança de dados, arquitetura de dados e soluções de geoprocessamento.	

Fonte: Elaboração própria com base na Instrução Normativa SGE/ME Nº 1/2019 (BRASIL, 2019).

2. Governança Pública e Gestão

2.1. Definições

Via de regra, o ponto de partida para estudos de governança passa pela teoria da agência, a qual aborda as relações de propriedade e controle. De forma simplificada, em um determinado momento, surge a necessidade de que os proprietários de uma organização (principal) contratem agentes para a gestão desta (MARTINS; JÚNIOR & ENCISO, 2018, p.5).

O relacionamento entre principal e agente é caracterizado pela existência de assimetria nas informações apresentadas entre o agente e o principal, visto que o agente possui mais informações acerca dos assuntos de sua seara e o principal não consegue acompanhar integralmente as ações dos agentes.

Martins, Júnior e Enciso (2018) destacam que há muitas hipóteses sobre quem seriam os atores chamados de agente e principal tendo em vista a infinidade de relações existentes no setor público. Não obstante tal constatação, pressupõe-se que, em um regime democrático, o papel de principal seja exercido pela sociedade, sendo os agentes, os gestores públicos.

Figura 1 - Teoria da Agência no Setor Público



Fonte: Elaboração própria.

Dessa forma, o conflito de agência surge quando o agente privilegia os próprios interesses em detrimento do interesse do principal. Nesses casos, o papel da governança é resolver os conflitos em prol do objetivo do principal, que, em instância superior, é a sociedade.

O entendimento de que a sociedade seja ator principal da governança pública é endossado pela OCDE através do termo “governo das sociedades”. Segundo a OCDE, “o objetivo do governo das sociedades é ajudar a construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade, necessário para fomentar o investimento a longo prazo, a estabilidade financeira e a integridade empresarial, apoiando, assim, um crescimento mais forte e sociedades mais inclusivas” (OCDE, 2016, p.7).

Esses princípios acabam por permear o sistema de governança pública, que, de forma resumida, trata do estabelecimento de um arcabouço de *accountability*, através do qual uma organização toma decisões, direciona e controla suas funções, de forma a atingir seus objetivos de cunho social e, por conseguinte, gerar valor (WORLD BANK, 2007, p.71).

De acordo com o ITIL 4¹, os componentes e atividades de uma organização devem trabalhar juntos para permitir a criação de valor, ressaltando que, como previamente destacado, “o valor público está relacionado ao atendimento dos objetivos estabelecidos pelos programas governamentais e à prestação de serviços públicos ao conjunto de cidadãos”, divergindo, assim, “dos padrões econômicos de operação do setor privado”. (CEPIK; CANABARRO; POSSAMAI, 2014, p.24).

Outrossim, o conceito de valor público, expresso no art. 2º, II do Decreto Federal 9.203/2017, reforça esse entendimento (grifou-se):

II - **valor público - produtos e resultados** gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização **que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos** (BRASIL, 2017).

No Acórdão TCU 2.622/2015 – Plenário (BRASIL, 2015), destaca-se que (grifou-se):

A necessidade de se aperfeiçoar continuamente os sistemas de governança e de gestão das aquisições no setor público decorre da sua forte relação com a

¹ O ITIL, *Information Technology Infrastructure Library* ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, é um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de serviços de tecnologia da informação.

geração de resultados para a sociedade e da elevada materialidade dos gastos associados. (Acórdão 2622/2015 – Plenário, Relator Augusto Nardes)

O mesmo Acórdão define governança como “o conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que visam a assegurar que as decisões e as ações relativas à gestão [...] estejam alinhadas às necessidades da organização, contribuindo para o alcance das suas metas”.

Em linha com esse entendimento, o Decreto Federal 9.203/2017 estabelece, no seu art. 2º, I, que governança pública é o conjunto de mecanismos de **liderança, estratégia e controle** postos em prática para **avaliar, direcionar e monitorar** a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade (BRASIL, 2017).

O art. 5º do mesmo dispositivo legal define os três mecanismos de governança supracitados, liderança, estratégia e controle, como se segue (grifou-se):

I - **liderança**, que compreende conjunto de **práticas** de natureza humana ou **comportamental exercida nos principais cargos das organizações, para** assegurar a existência das condições mínimas para **o exercício da boa governança**, quais sejam:

- a) integridade;
- b) competência;
- c) responsabilidade; e
- d) motivação;

II - **estratégia**, que compreende a **definição de diretrizes, objetivos, planos e ações**, além de **critérios de priorização** e alinhamento entre organizações e partes interessadas, **para que os serviços** e produtos de responsabilidade da organização **alcancem o resultado pretendido**; e

III - **controle**, que compreende **processos estruturados para mitigar os possíveis riscos** com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. (BRASIL, 2017).

Figura 2 – Governança Organizacional Pública: Práticas de Liderança, Estratégia e Controle



Fonte: BRASIL, 2020, p.52.

Esses mecanismos são necessários para a execução exitosa das três funções precípuas da governança, quais sejam:

- Avaliação do ambiente, dos cenários, do desempenho e dos resultados atuais e futuros;
- Direcionamento, priorização, orientação, articulação e coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas (usuários dos serviços, cidadãos e sociedade em geral), assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e;
- Monitoramento dos resultados, do desempenho e da conformidade com as políticas e planos.

É oportuno observar que a Lei 14.133/2021 (BRASIL, 2021), dispositivo que, em resumo, trata de governança das contratações, traz expresso no parágrafo único do art. 11 (grifou-se):

A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações Erro! Indicador não definido. **e deve implementar processos e estruturas**, inclusive de gestão de riscos e controles internos, **para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos**, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover

eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. (Lei 14.133/2021 – Art 11, Parágrafo único)

Por alta administração, considera-se o disposto no art. 2º, I, da Portaria SEGES/ME Nº 8.678/2021²: “gestores que integram o nível executivo do órgão ou da entidade, com poderes para estabelecer as políticas, os objetivos e conduzir a implementação da estratégia para cumprir a missão da organização” (BRASIL, 2021-a).

Em outras palavras, conforme exposto na publicação “10 Passos para a Boa Governança”, do Tribunal de Contas da União:

As organizações que gerenciam recursos públicos existem para produzir políticas, bens e serviços públicos, visando ao aumento do bem-estar social. Para isso, é importante **traçar claramente** seus **objetivos**, **definir** sua **estratégia** de atuação, **desdobrá-la** em planos de ação e **acompanhar** sua implementação.

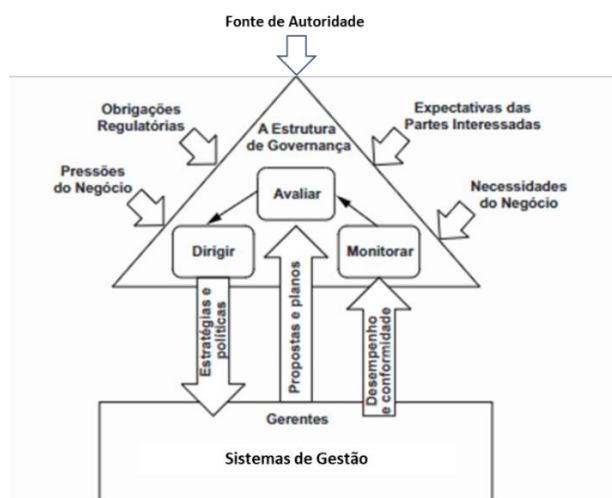
A **liderança** da organização é **responsável** por esse **direcionamento estratégico** (sempre orientado pelos objetivos de Estado e de Governo) e pelo **monitoramento** da sua execução, devendo **avaliar periodicamente** a adequação da estratégia por meio de mensuração do desempenho organizacional, acompanhar as mudanças nos ambientes interno e externo e **identificar as expectativas das partes interessadas**, promovendo a revisão da estratégia quando necessário.

A **estratégia** deve ser **desenvolvida** (com orçamentos viáveis), **comunicada** e **desdobrada** para as demais unidades organizacionais, de forma que os objetivos estratégicos sejam traduzidos em objetivos, indicadores e metas para as áreas responsáveis, **monitorando-se** e **avaliando-se** sua execução. (BRASIL, 2021-b, p.30)

A figura a seguir sintetiza os conceitos apresentados até aqui.

Figura 3 - Modelo de Governança

² Dispõe sobre a política de governança das contratações da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional.



Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, p.7.

Especificamente sobre governança no setor público, é oportuno recorrer uma vez mais ao Decreto Federal Nº 9.203/2017, que define que um sistema de governança pública é composto por instâncias (internas e externas) responsáveis pelas atividades de avaliação, direção e monitoramento, de acordo com os princípios e diretrizes que orientam a tomada de decisões.

A atuação em conjunto das diversas instâncias de governança se encontra representada a seguir.

Figura 4 – Sistema de Governança em Organizações Públicas



Fonte: BRASIL, 2020, p.39.

As instâncias externas de governança são estruturas que atuam de forma independente e autônoma na fiscalização, controle e regulação da governança do órgão,

como o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, as Assembleias Legislativas e os Tribunais de Contas estaduais, por exemplo.

As instâncias externas de apoio à governança correspondem a organizações responsáveis pela avaliação e pelo monitoramento independente, tecendo recomendações e comunicando eventuais irregularidades à alta administração do órgão. Exemplos típicos dessas estruturas são as auditorias independentes e o controle social organizado.

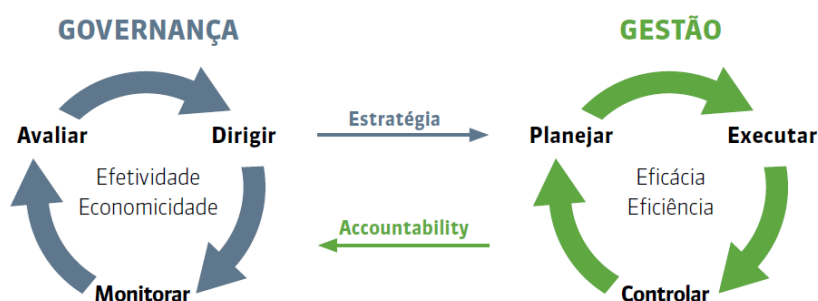
As instâncias internas de governança, por sua vez, são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, garantindo que elas atendam ao interesse público, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. Trata-se, em suma, da alta administração.

Por fim, as instâncias internas de apoio à governança realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas, as quais avaliam e monitoram riscos, e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. No rol de exemplos, cabe citar ouvidorias, controladorias, corregedorias, assessorias jurídicas, etc.

Uma vez definida a governança como função direcionadora, a gestão passa a ser a função realizadora, responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos (BRASIL, 2020, p.16).

A figura a seguir sintetiza a relação entre Governança e Gestão.

Figura 5 - Relação entre governança e gestão



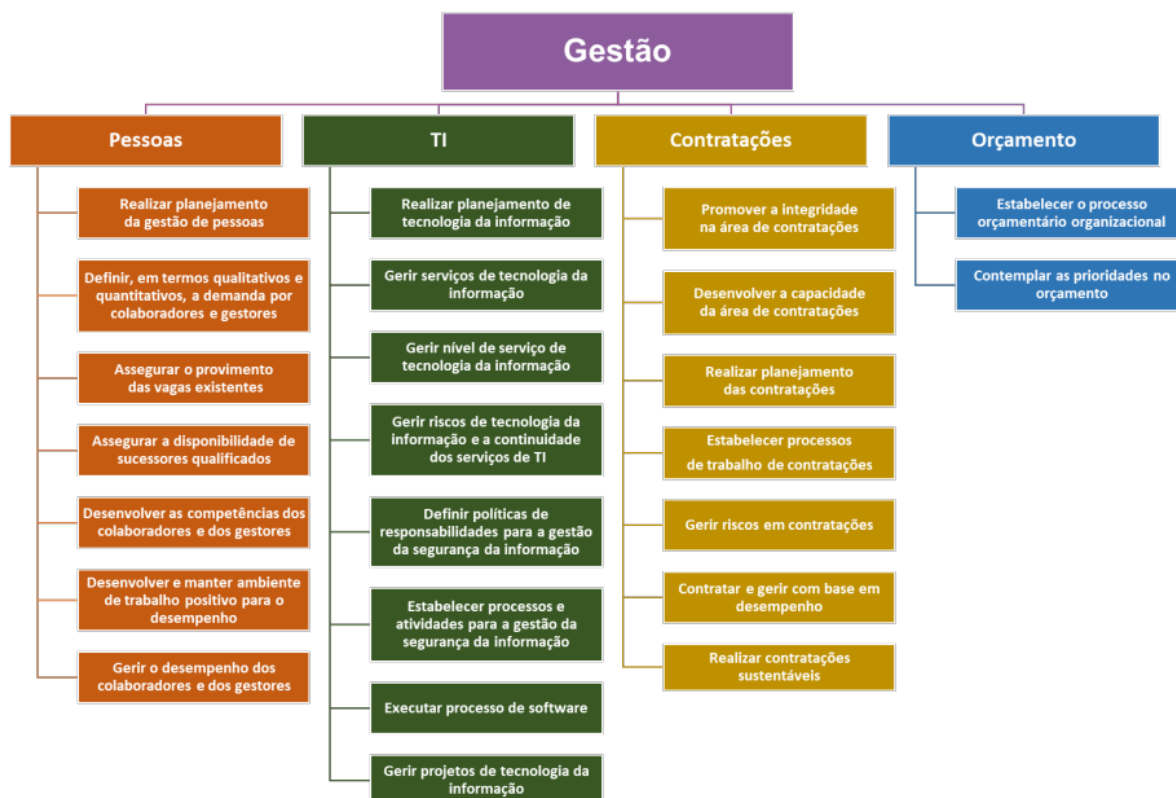
Fonte: BRASIL, 2020, p.17.

Assim sendo, as instâncias de gestão, táticas ou operacionais, são responsáveis pelo planejamento, execução e controle das diretrizes emanadas pelas instâncias de governança.

Enquanto a gestão tática se ocupa em coordenar a gestão operacional em áreas setoriais da organização, como a TI, a segunda é responsável pela execução de processos, sejam estes finalísticos ou de apoio. Cabe ressaltar que também é possível existirem outras instâncias de gestão nas organizações, como por exemplo a gestão de crises.

Não obstante a existência de várias instâncias de gestão, no entendimento do TCU, as funções típicas de gestão, comuns às organizações públicas, são aquelas relacionadas à administração de capital humano e financeiro, às contratações e à gestão da segurança e da tecnologia da informação (BRASIL, 2020c, p.9), estando suas respectivas práticas representadas na figura a seguir.

Figura 6 - Práticas de gestão comuns às organizações públicas



Fonte: BRASIL, 2020-a, p.9.

Particularidades à parte, as funções de gestão compartilham várias práticas, dentro do modelo de melhoria contínua³, a saber: (WORLD BANK, 2007, p.73 a 74. Tradução livre)

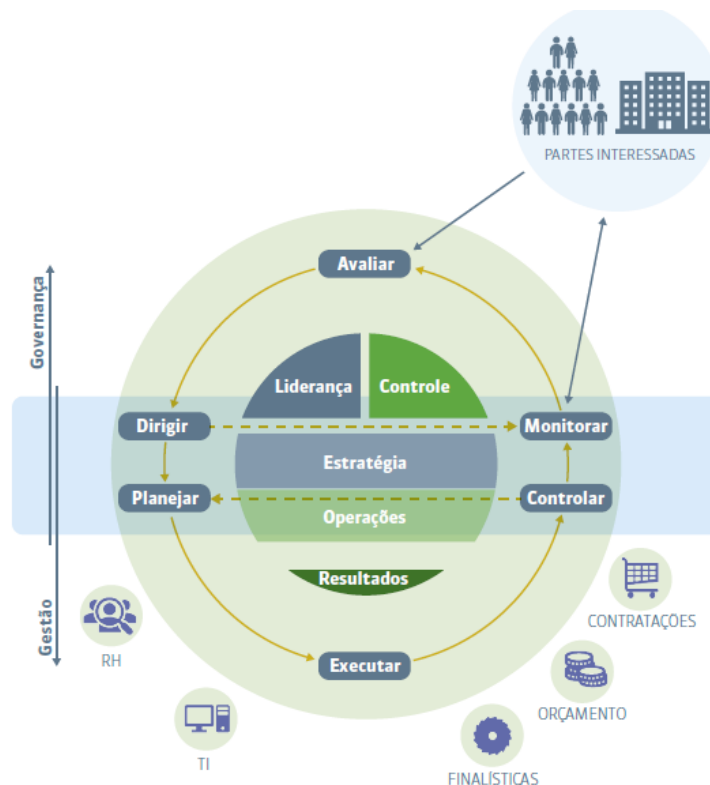
- a) gerir os recursos humanos e financeiros;
- b) garantir a conformidade com políticas, leis, normas e demais regulamentações;
- c) revisar o portfólio e reportar o progresso de ações em relação aos objetivos e estratégias;
- d) garantir a eficiência administrativa;
- e) fomentar a comunicação com as partes interessadas;
- f) avaliar o desempenho das equipes regulamente; e
- g) melhorar continuamente (aprender).

Por fim, há que se destacar que, na prática, algumas tarefas de Governança e Gestão podem se sobrepor, notadamente no que se refere a direção-planejamento e monitoramento-controle.

De acordo com o TCU, as diretrizes necessárias ao planejamento se originam na governança, ao passo que o controle da gestão gera informações para subsidiar o monitoramento (BRASIL, 2020, p.20-21).

³ PDCA (do inglês: PLAN - DO - CHECK – ACT - Planejar, Executar, Conferir e Ajustar) trata-se de um método iterativo de melhoria contínua de processos e produtos, popularizado pelo Dr. William Edwards Deming.

Figura 7 - Modelo de governança e gestão



Fonte: BRASIL, 2020, p.20.

A alta sinergia entre essas tarefas faz com que, dependendo da organização, tanto a direção e o planejamento, quanto o monitoramento e o controle, estejam muito próximos um do outro. No entanto, faz-se necessário que essas tarefas sejam identificadas e tratadas separadamente, dado que possuem finalidades distintas (BRASIL, 2020, p.20-21).

No quadro a seguir são apresentados os principais aspectos diferenciadores da governança e da gestão de TI.

Quadro 2 – Governança e Gestão de TI

Governança de TI	Gestão de TI
Foco interno e externo	Foco interno
Visão do conjunto da organização	Visão departamental e individual
Futuro	Presente
Estratégias	Operações e projetos
Geração de benefícios	Custos e qualidade
Investimento sábio	Prestação de contas

Governança de TI	Gestão de TI
Delegação	Controle

Fonte: Liu e Ridley (2005) *apud* CEPIK; CANABARRO; POSSAMAI, 2014, p.17.

2..2. Política, Diretrizes e Princípios de Governança

É necessário esclarecer alguns termos recorrentes em governança, notadamente política, diretrizes e princípios.

A norma ABNT NBR ISO 9000:2015 define política como “intenções e direção de uma organização expressos formalmente pela alta direção”.

Trata-se de documento que estabelece as diretrizes, orientações que ajudam a direcionar a organização para os objetivos da política.

A política, por conseguinte, norteia as ações da organização e serve como referência para o estabelecimento de normas e procedimentos.

Os princípios, de acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2018, relativa à governança corporativa de TI, “expressam o comportamento indicado para orientar a tomada de decisões” (ABNT 2018, p.6).

No Art. 3º do Decreto Federal Nº 9.203/2017 são elencados 6 princípios de governança: capacidade de resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; prestação de contas e responsabilidade; e transparência. (BRASIL, 2017). O Tribunal de Contas da União, por seu turno, acrescentou a este rol o princípio da equidade e participação, totalizando, assim, 7 princípios de governança (BRASIL, 2020, p.44).

A capacidade de resposta, associada a aspectos de eficiência, transparência e probidade, visa responder de forma tempestiva e apropriada às necessidades das partes interessadas (ONU, 2015, p.27). Tal capacidade se relaciona intrinsecamente com uma série de fatores, destacando-se: a capacitação técnica e a postura ético-profissional dos agentes públicos; a participação dos cidadãos nas decisões públicas; e o fomento às iniciativas de governo eletrônico, objetivando ampliar o alcance, a agilidade e o acesso aos serviços públicos (BRASIL, 2020, p.44).

O princípio da integridade, por sua vez, refere-se a valores, princípios e normas éticas para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados (OCDE, 2017 *apud* BRASIL, 2020, p.45).

A transparência trata da prática de disponibilizar à sociedade informações atualizadas sobre atividades, decisões, resultados e desempenho das organizações públicas, indo além do que preconiza a legislação (BRASIL; NETO; DE CARVALHO, 2020).

O princípio da equidade e participação se refere à promoção do tratamento justo a todas as partes interessadas, contemplando seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas (BRASIL, 2020, p.46).

O princípio da prestação de contas e responsabilidade (*accountability*) diz respeito à ação de os agentes públicos prestarem contas de sua atuação, de forma clara e tempestiva, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões (BRASIL; NETO; DE CARVALHO, 2020).

Já o princípio da confiabilidade, por seu turno, segundo o Guia da Política de Governança Pública do TCU (grifou-se):

[...]

representa a capacidade das instituições de minimizar as incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político. (OCDE, 2017c, p. 24). Por isso, **uma instituição confiável tem que se manter o mais fiel possível aos objetivos e diretrizes previamente definidos, passar segurança à sociedade em relação a sua atuação e, por fim, manter ações consistentes com a sua missão institucional.**

Nesse sentido, o princípio está intimamente ligado à observância das diretrizes estratégicas e ações prioritárias previamente discutidas e comunicadas à população. Essa interlocução deve ressaltar não só a importância de se perseguirem os objetivos determinados como também os riscos para atingi-los. **Um diálogo aberto e honesto com a sociedade [...] é essencial para fortalecer os laços de confiança com a instituição e reduzir o nível de incertezas em relação à sua atuação.**

[...]

É possível, então, concluir que o princípio da confiabilidade é um importante corolário do princípio democrático, garantindo e reforçando a legitimidade da atuação pública. (BRASIL, 2018, p.44-46)

Por fim, tem-se o princípio da melhoria regulatória, o qual representa o desenvolvimento e a avaliação de políticas e de atos normativos em um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão de cidadãos e partes diretamente interessadas (European Commission, 2016 *apud* BRASIL, 2018, p.46):

Assim, os órgãos e entidades da administração pública, observadas suas competências, devem: i) avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios; ii) manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade; e iii) editar e revisar atos normativos pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico, realizando consultas públicas sempre que conveniente. (BRASIL, 2018, p.47)

Examinados os princípios de um bom modelo de governança, passa-se às diretrizes, as quais estabelecem caminhos para que se avance na direção dos objetivos estabelecidos nas políticas.

No Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, são apresentadas algumas diretrizes, a título exemplificativo, relacionadas com os princípios previamente expostos.

Quadro 3 - Princípios e Diretrizes de Governança

Princípios	Contextualização	Diretrizes
Capacidade de resposta	“(…) capacidade de resposta e prestação de contas são dois princípios fundamentais da governança, que representam viabilizadores transversais essenciais para o desenvolvimento”. (United Nations, 2015 <i>apud</i> BRASIL, 2018, p.81)	• Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, I) • Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, II).

Princípios	Contextualização	Diretrizes
		• Aprimorar a capacidade da liderança da organização, garantindo que seus membros tenham habilidade, conhecimentos e experiências necessários ao desempenho de suas funções; avaliando o desempenho deles como indivíduos e como grupo; e equilibrando, na composição da liderança, continuidade e renovação. • Desenvolver continuamente a capacidade da organização, assegurando a eficácia e eficiência da gestão dos recursos organizacionais, como a gestão e a sustentabilidade do orçamento, das pessoas, das contratações e da tecnologia e segurança da informação.
Confiabilidade	“Confiabilidade é a capacidade das instituições de responder efetivamente a uma responsabilidade delegada, de forma a antecipar as necessidades e, com isso, minimizar as incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político”. (OCDE, 2017c apud BRASIL, 2018, p.81)	• Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas. (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, III). • Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público. (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, IV).
Integridade	“Integridade não é apenas uma questão moral, é também sobre fazer com que a economia seja mais produtiva, o setor público mais eficiente e a sociedade mais inclusiva”. (OCDE, 2012 apud BRASIL, 2018, p.81)	• Fazer incorporar elevados padrões de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e atribuições de seus respectivos órgãos e entidades. (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, V) • Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, VI)
Melhoria regulatória	“A agenda da melhoria regulatória trata sobre o desenvolvimento e a avaliação de políticas e de leis (...) de forma transparente, baseados em evidências e orientados pelas visões de cidadãos e partes interessadas”. (European Commission, 2016 apud BRASIL, 2018, p.81)	• Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, VII). • Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, VIII). • Editar e revisar atos normativos pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico, realizando consultas

Princípios	Contextualização	Diretrizes
		públicas sempre que conveniente (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, IX).
Prestação de contas e responsabilidade (<i>accountability</i>)	“A governança efetiva para um desenvolvimento sustentável demanda que as instituições públicas, em todos os países e em todos os níveis, sejam inclusivas, participativas e prestem contas à população”. (United Nations, 2014 apud BRASIL, 2018, p.81)	• Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais. Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, X). • Prestar contas às partes interessadas e implementar mecanismos eficazes de responsabilização dos agentes.
Transparência	“Fortalecer as relações com os cidadãos é um investimento sólido na melhoria do desenvolvimento de políticas e um elemento essencial da boa governança”. (OCDE, 2016 apud BRASIL, 2018, p.81)	• Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. (Decreto Federal Nº 9203/2017, Art. 4º, XI) • Estabelecer objetivos organizacionais alinhados ao interesse público e comunicá-los de modo que o planejamento e a execução das operações reflitam o propósito da organização e contribuam para alcançar os resultados pretendidos.
Equidade e participação	“A participação das partes interessadas favorece a equidade e a responsabilidade do governo, amplia a influência dos cidadãos nas decisões públicas, melhora a base de evidências para a formulação de políticas, reduz os custos de implementação e cria consciência cívica”. (OCDE, 2018 apud BRASIL, 2020, p.44-49)	• Estabelecer processos decisórios transparentes, baseados em evidências e orientados a riscos, motivados pela equidade e pelo compromisso de atender ao interesse público. • Considerar os interesses, direitos e expectativas das partes interessadas nos processos de tomada de decisão.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2018, p.81; BRASIL, 2020, p.44-49.

2.3. Instrumentos de Governança

Na prática, a operacionalização da governança se dá através de uma série de instrumentos, ou seja, um conjunto de documentos que estabelece as principais diretrizes que devem ser observadas pela gestão.

No art. 5º da Resolução CNJ Nº 347/2020, são apresentados quatro instrumentos de governança essenciais para as contratações:

- Plano de Logística Sustentável;

- Plano Anual de Contratações;
- Plano Anual de Capacitação (Gestão por Competência);
- Plano de Gerenciamento de Riscos.

Esses instrumentos necessariamente devem se coadunar com o Planejamento Estratégico e com os planos diretores de cada órgão, como o Plano Diretor de TI na área de Tecnologia da Informação.

2.3.1. Planejamento Estratégico Municipal

Para Peter Drucker, “Planejamento Estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro (...), tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução das decisões e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas alimentadas”. (DRUCKER, 1984, p.714).

Segundo aquele autor, o Planejamento Estratégico é um processo contínuo, que envolve a definição e revisão periódica dos objetivos e metas de longo prazo de uma organização, assim como a análise do ambiente externo e interno para encontrar as ameaças e oportunidades.

A revisão periódica, por seu turno, é necessária para garantir que a organização esteja acompanhando as mudanças e ajustando suas estratégias tempestivamente.

No setor público, notadamente no Poder Executivo, tomando como ponto de partida os programas de governo, é feito o detalhamento dos objetivos pela alta administração de cada entidade ou órgão público em seu planejamento estratégico.

Nesse contexto, Rezende (2022) defende a importância do Planejamento Estratégico Municipal (PEM) como instrumento de planejamento e de gestão de municípios para decidir onde aplicar os recursos, considerando as forças de conformidade legal (Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, exigências do

Estatuto da Cidade e Lei Orgânica Municipal) com as pressões dos munícipes e dos interessados na cidade (atores sociais).

Lopes (1998 *apud* Rezende, 2022) assevera que “o PEM tem como objetivo principal a coordenação dos vários níveis e funções estratégicas de uma cidade em um projeto global, considerando a missão, as estratégias, o orçamento e o controle dos objetivos e das ações municipais”.

Para Pfeiffer (2000 *apud* Rezende, 2022), a elaboração do PEM abarca as fases de: “preparação; análise do meio ambiente; análise da própria Prefeitura; estruturação do plano por meio da visão, a missão, a estratégia, a definição de objetivos; formulação dos projetos; formulação do plano; implementação; e avaliação”.

Esses objetivos são desdobrados em ações e metas pela direção e gerência (nível tático) até chegar aos planos de ação ou de trabalho, no nível operacional da organização.

A explicitação de objetivos, como visto, é necessária para permitir a identificação de eventos que tenham o potencial para impedir ou dificultar a sua consecução. O planejamento estratégico é, portanto, um pré-requisito para o gerenciamento de riscos e outras práticas de governança da organização.

2.3.2. Planejamento de TI

No que tange ao escopo deste trabalho, o Planejamento Estratégico de TI surge como instrumento primordial de governança e gestão de Tecnologia da Informação.

Conforme Acórdão TCU 1.233/2012 – Plenário, o processo de planejamento estratégico de TI deve contemplar pelo menos (grifou-se):

9.1.2.1.1. **objetivos, indicadores e metas para a TI** organizacional, sendo que os objetivos devem estar **explicitamente alinhados aos objetivos de negócio constantes do plano estratégico institucional**;

9.1.2.1.2. **alocação de recursos** (financeiros, humanos, materiais etc);

9.1.2.1.3. **estratégia de terceirização**;

9.1.2.2. **aprovação**, pela mais alta autoridade da organização, do plano estratégico de TI;

9.1.2.3. **desdobramento** do plano estratégico de TI pelas unidades executoras;

9.1.2.4. **divulgação** do plano estratégico de TI para conhecimento dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos formalmente declarados sigilosos ou restritos;

9.1.2.5. **acompanhamento periódico** do alcance das metas estabelecidas, para correção de desvios;

9.1.2.6. divulgação interna e externa do alcance das metas, ou os motivos de não as ter alcançado; (Acórdão TCU 1.233/2012 – Plenário, Relator Aroldo Cerdaz).

Com efeito, o processo de Planejamento Estratégico da TI se trata, em suma, de um desdobramento do Planejamento Estratégico Municipal no que tange à Tecnologia da Informação.

É oportuno mencionar que, em muitas organizações, os dois instrumentos, Plano Estratégico de TI e Plano Diretor de TI, são equivalentes. Observa-se ainda que, quando utilizados como instrumentos distintos, o PDTI cumpre o papel de desdobramento tático do PETI.

No Poder Judiciário, a Resolução CNJ Nº 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), dispõe no art. 6º que cada órgão elabore e mantenha o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), “o qual deverá elencar as ações que estarão alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional, ao Planejamento Estratégico Nacional do Poder Judiciário e à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário” (BRASIL, 2021-e).

Nessa linha, cumpre aqui enfatizar a importância da existência de um instrumento que vincule as decisões de alocação dos recursos de TI aos objetivos organizacionais, conforme aponta o seguinte extrato do Acórdão TCU 2.023/2005 – Plenário (grifou-se):

O Plano Estratégico ou Plano Diretor de TI - PDTI consiste em valioso instrumento de gerência, produto da fase de planejamento. Seu processo de elaboração permite que se estude, avalie e estabeleça o que é preciso fazer em termos de Tecnologia da Informação a fim de alcançar os objetivos de negócio. Para que a área de TI possa efetivamente apoiar os processos de negócio, é preciso descobrir aonde a organização quer chegar

para, a partir daí, elaborar o planejamento dos recursos necessários. Entendam-se recursos de TI como hardware, software, pessoal, tecnologia, aplicativos, infra-estrutura, microcomputadores, ou seja, tudo que deva estar inserido no ambiente de TI. **Os investimentos requeridos são vultosos, fazendo com que sua aplicação obedeça a um planejamento que esteja em consonância com os objetivos da organização.**

Esse tipo de planejamento, por estar alinhado às metas da organização, extrapola a área de TI e necessita do aval de gerências superiores e talvez de comitês específicos, mesmo porque os recursos financeiros costumam ser escassos e prioridades devem ser definidas. Quando os altos níveis de gerência não participam desse processo, tomando ciência de que as aquisições são necessárias para concretizar os próprios projetos do Ministério, a chance de fracasso é grande. (Acórdão TCU 2.023/2005 – Plenário, Relator Marcos Bemquerer).

A ideia central da necessidade de um instrumento de planejamento que vincule as decisões de TI às estratégias organizacionais se repete no art. 6º da Portaria Nº 778/2019 do Ministério da Economia, a qual dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal integrantes do SISP, como se segue:

Art. 6º O PDTIC é o instrumento de alinhamento entre as estratégias e os planos de TIC e as estratégias organizacionais, e deverá:

[...]

II - estar alinhado à Estratégia de Governança Digital - EGD e ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI e, na ausência deste, ao Plano Plurianual - PPA;

III - conter, no mínimo:

- a) inventário de necessidades priorizado;
- b) plano de metas e ações;
- c) plano de gestão de pessoas;
- d) plano orçamentário; e
- e) plano de gestão de riscos;

IV - possuir uma ou mais metas para cada objetivo estratégico ou necessidade de TI, devendo cada meta ser composta por indicador, valor e prazo;

V - ter um processo de acompanhamento formalizado para monitorar e avaliar a implementação das ações, o uso dos recursos e a entrega dos serviços, com o objetivo de atender às estratégias e aos objetivos institucionais e, primordialmente, verificar o alcance das metas estabelecidas e, se necessário, estabelecer ações para corrigir possíveis desvios; e

VI - ter vigência mínima de dois anos com revisão anual. (BRASIL, 2019-a).

Além do vínculo às estratégias organizacionais (art. 6º, II), a Portaria em questão dispõe sobre o desdobramento dos objetivos em planos mais operacionais (art. 6º, III), contemplando minimamente a lista das demandas, plano de metas e ações, plano de gestão de pessoas, plano orçamentário; e plano de gestão de riscos.

2.3.3. Comitê Gestor Multidisciplinar de TI

Como visto, o “Plano Estratégico ou Plano Diretor de TI - PDTI consiste em valioso instrumento de gerência, produto da fase de planejamento. Seu processo de elaboração permite que se estude, avalie e estabeleça o que é preciso fazer em termos de Tecnologia da Informação a fim de alcançar os objetivos de negócio”. (BRASIL, 2005)

Ora, considerando que os recursos financeiros são escassos e que os objetivos da organização extrapolam a área de TI, é necessário que as prioridades sejam definidas pela alta administração das várias áreas de negócio, frequentemente reunidos na estrutura de comitês.

A inexistência de um comitê para definir, priorizar e monitorar as principais contratações de bens e serviços de TI expõe a organização ao risco de realizar aquisições ou contratações que não atendam à necessidade da administração municipal. Esse cenário também favorece a indesejável situação de se ter a definição dos principais investimentos e ações de TI sem a garantia de envolvimento dos principais setores da organização.

O COBIT 2019, *framework* de governança e gestão de TI mundialmente adotado, elenca como uma das atividades da prática EDM 1.02 - Dirigir o Sistema de Governança, o “estabelecimento de um comitê de governança de TI (ou equivalente)”, o qual “deve garantir que a governança de TI, como parte da governança da organização,

seja tratada adequadamente; aconselhar no direcionamento estratégico; e determinar a priorização dos investimentos em IT, alinhado à estratégia e às prioridades da organização” (ISACA. 2018, p. 30. Tradução livre).

Nessa linha, a Resolução CNJ Nº 370/2021 estabelece no art. 7º as atribuições de um comitê gestor multidisciplinar, a saber (grifou-se):

Art. 7º Todos os órgãos do Poder Judiciário deverão constituir ou manter um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação **multidisciplinar**, **composto por representantes de todas as áreas estratégicas do órgão e pelo titular da área de Tecnologia da Informação e Comunicação**, que ficará responsável por:

I – apoiar o desenvolvimento e estabelecimento de estratégias, indicadores e metas institucionais;

II – aprovar projetos e planos estratégicos;

III – gerir os riscos da área de TIC;

[...]

V – orientar quanto à geração de iniciativas para proporcionar investimentos tecnológicos no âmbito institucional;

VI – estimular o desenvolvimento colaborativo, integrado e distribuído de soluções;

VII – estimular a participação da administração do órgão em assuntos relacionados à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;

VIII – promover ações de transparência, responsabilidade e prestação de conta, possibilitando um maior controle e acompanhamento da governança [...];

IX – definir papéis e responsabilidades das instâncias internas de governança incluindo atividades de tomada de decisão, elaboração, implementação e revisão de diretrizes, monitoramento e controle;

X – recomendar e acompanhar a adoção de boas práticas de Governança de TIC, assim como a eficácia de seus processos, propondo atualizações e melhorias quando necessário;

XI – estabelecer os canais e processos para interação entre a área de TIC e a administração do órgão, especialmente no que tange às questões de estratégia e governança. (BRASIL, 2021-e).

No âmbito do Poder Executivo Estadual, a Portaria PRODERJ/PRE n.º 825/2021, no anexo C, estabelece no art. 5º que cada órgão ou entidade crie um Comitê Permanente do PEDTIC, presidido pela TI, com representantes da área de planejamento; orçamento; administração e patrimônio; da alta administração; e da atividade fim do órgão (RIO DE JANEIRO, 2021).

2.3.4. Plano de Logística Sustentável (PLS)

A Lei nº 14.133/2021 estabelece como um dos princípios das contratações, no art. 5º, o desenvolvimento nacional sustentável. A mesma lei dispõe, no art. 11, IV, que um dos objetivos é incentivar o desenvolvimento nacional sustentável.

O Art. 2º, I, da Instrução Normativa nº 10/2012, que estabelece regras para elaboração do PLS de que trata o art. 16 do Decreto Federal nº 7.746/2012, define logística sustentável como o “processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado” (BRASIL, 2012-a).

Nesse contexto, o Plano de Logística Sustentável se apresenta como instrumento vinculado ao planejamento estratégico, que extrapola o contexto das contratações.

De fato, a Nova Lei de Licitações e Contratos não aborda diretamente o PLS. Todavia, no art. 18, XII da Lei 14.133/2021, exige-se que o planejamento das contratações deve incluir a “descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável”.

No âmbito do Poder Executivo federal, o Decreto nº 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, estabelece no art. 16 a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável, prevendo no mínimo (Redação dada pelo Decreto nº 9.178/ 2017):

I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição;

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. (BRASIL, 2017-a)

No Poder Judiciário, a elaboração do Plano de Logística Sustentável é determinada através da Resolução CNJ nº 400/2021, que estabelece no Art. 5º (grifou-se):

Art. 5º **O PLS é instrumento que se alinha à Estratégia Nacional do Judiciário, e aos Planos Estratégicos dos órgãos**, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, **que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade, que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão.**

§ 1º **O PLS configura-se como instrumento da Política de Governança de Contratações** do órgão **que**, em conjunto com os demais planos institucionais e de Gestão de Pessoas, **tem o objetivo de desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, garantindo a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis.** (BRASIL, 2021-c)

Ainda de acordo com a Resolução CNJ nº 400/2021, o PLS deverá ser composto minimamente por (grifou-se):

Art. 7º - O PLS deverá ser composto, no mínimo:

I – por indicadores de desempenho relacionados aos seguintes temas:

a) uso eficiente de insumos, materiais e serviços;

b) energia elétrica;

c) água e esgoto;

d) gestão de resíduos;

e) qualidade de vida no ambiente de trabalho;

f) sensibilização e capacitação contínua do quadro de pessoal e, no que couber, do quadro auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas;

g) deslocamento de pessoal a serviço, bens e materiais, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes;

h) obras de reformas e leiaute;

i) equidade e diversidade;

j) aquisições e contratações sustentáveis;

II – pela série histórica de gastos e consumos relativos aos indicadores de desempenho, para fins de comparação entre os exercícios;

III – pelas metas alinhadas ao Plano Estratégico do órgão;

IV – pela metodologia de implementação, de avaliação do plano e de monitoramento dos resultados;

V – pela designação das unidades gestoras responsáveis pelo levantamento de dados, formulação de metas e execução das ações. (BRASIL, 2021-c).

Nessa linha, a Instrução Normativa nº 10/2012, em seu art. 8º define que (itens relacionados a TI grifados):

Art. 8º As práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas:

I – **material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão**, copos descartáveis **e cartuchos para impressão**;

II – energia elétrica;

III – água e esgoto;

IV – coleta seletiva;

V – qualidade de vida no ambiente de trabalho;

VI – **compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, serviços de** vigilância, de limpeza, de telefonia, de **processamento de dados**, de apoio administrativo e de manutenção predial; e

VII – deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. (BRASIL, 2012-a).

Da leitura dos dispositivos, observa-se que o PLS comporta três dimensões: pessoal ou sociocultural, ambiental e econômica, vinculando-se a outros instrumentos de governança, como o planejamento estratégico, o plano de capacitação e demais iniciativas de racionalização do uso de materiais e serviços.

A estas, a Resolução Nº 709/2021 do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a Política de Sustentabilidade da Justiça Federal, adiciona a dimensão jurídico-política, de “eficácia imediata, de caráter vinculante em razão do princípio constitucional da sustentabilidade” (BRASIL, 2021-d).

Assim., no art. 3º, II a V da referida Resolução, é apresentada uma definição para cada dimensão de sustentabilidade, elencando-se, de forma exemplificativa, respectivas medidas. O quadro a seguir destaca aquelas relacionadas diretamente a TI.

Quadro 4 – Dimensões do PLS com Exemplos de Medidas Relacionadas a TI

Dimensão	Definição	Medidas de TI
Econômica (Art 3º, II).	Aplicação dos recursos públicos com o objetivo de prestar serviços de qualidade e de forma eficiente à sociedade.	a) promover a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos; b) realizar contratações que atendam a critérios claros e objetivos de sustentabilidade; c) promover a integração de tecnologias e processos de atividades que permitam a redução de custos com infraestrutura e com deslocamento de pessoal e materiais; d) considerar as tendências de virtualização, teletrabalho e compartilhamento de ambientes e postos de trabalho (<i>coworking</i>) no dimensionamento das edificações.
Sociocultural (Art 3º, III).	Aquela na qual no capital humano deve ter respeitados costumes e tradições locais e os direitos básicos ao bem-estar, incluídos aqueles ligados à saúde, à educação e à moradia, considerando aspectos de equidade, em um cenário justo e inclusivo.	a) manter canais de comunicação transparentes, acessíveis, permanentes e estruturados para estabelecer diálogo amplo com o usuário; b) garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em todas as suas instalações, serviços e processos; c) valorizar o corpo funcional, possibilitando o desenvolvimento pessoal e competências profissionais.

Dimensão	Definição	Medidas de TI
Ambiental (Art 3º, IV).	Aquela que pressupõe a proteção dos recursos naturais renováveis e não renováveis, a partir de um olhar sistêmico sobre o ciclo de vida da cadeia produtiva que envolva, desde a extração até o descarte final ambientalmente adequado dos resíduos e o tratamento de rejeitos	a) identificar riscos potenciais e efetivos, e promover ações que objetivem evitar e mitigar impactos ambientais negativos, provocados por suas atividades; b) promover a gestão sustentável dos recursos naturais, mediante redução do consumo, uso eficiente de insumos e materiais, bem como minimizar a geração de resíduos e poluentes; c) incluir cláusulas contratuais para o descarte e reciclagem de bens e recursos consumíveis (como computadores, impressoras, cartuchos, baterias, etc).
Jurídico-política (Art 3º,V).	Aquela com eficácia imediata, de caráter vinculante em razão do princípio constitucional da sustentabilidade, segundo o qual a geração atual tem o dever de preservar o direito à vida das futuras gerações.	a) combater a corrupção e a improbidade administrativa mediante a identificação dos riscos, o fortalecimento de instrumentos que eliminem tais práticas e a conscientização de servidores, colaboradores e fornecedores; b) fortalecer os canais de comunicação para denúncia de práticas e tratamento antiético e injusto, a fim de permitir o acompanhamento do caso, sem medo de represálias; c) priorizar a resolução dos conflitos e a utilização de ferramentas tecnológicas a fim de tornar as ações mais céleres.

Fonte: Elaboração própria, com base no art 3º da Resolução Nº 709/2021-CJF (BRASIL, 2021-d).

2.3.5. Plano de Contratações Anual (PCA)

Os objetivos de elaboração do Plano de Contratações Anual estão dispostos no art.12, VII, da Lei 14.133/2021, a saber (grifou-se):

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de **racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.**

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

Por sua vez, o art. 5º do Decreto Federal nº 10.947/2022, que regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133 / 2021 no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, detalha um pouco mais os objetivos do PCA, como destacado a seguir:

I - racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

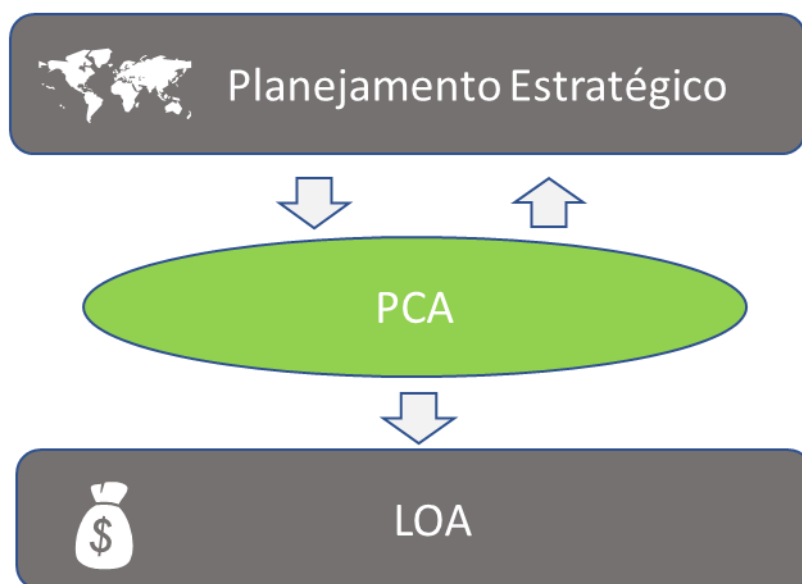
II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes;

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;

[...] (BRASIL, 2022).

Assim, o Plano de Contratações Anual surge como elemento central de integração entre o Planejamento Estratégico, a elaboração orçamentária e outros instrumentos de governança, conforme destacado na figura a seguir.

Figura 8 - O Plano de Contratações Anual na Governança das Contratações



Fonte: Elaboração própria.

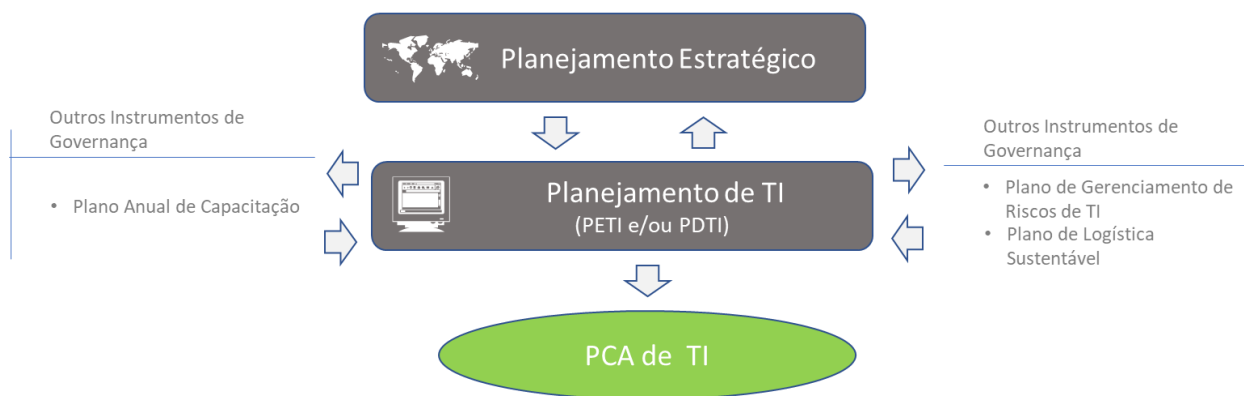
Dentro do universo da Tecnologia de Informação, as aquisições devem se coadunar com o plano diretor de TI, instrumento que, conforme visto anteriormente, estabelece o vínculo com os objetivos organizacionais e integra outros instrumentos de governança de TI, como o Plano de Capacitação, o Plano de Gerenciamento de Riscos, o Plano de Logística Sustentável, entre outros.

Com efeito, reforçando a importância do PDTI no processo de aquisições, o Acórdão TCU 2.094/2004 – Plenário firmou entendimento de que (grifou-se):

9.1.1. **todas as aquisições devem ser realizadas em harmonia com o planejamento estratégico da instituição e com seu plano diretor de informática**, quando houver, devendo o projeto básico guardar compatibilidade com essas duas peças, situação que deve estar demonstrada nos autos referentes às aquisições; (Acórdão TCU 2.094/2004 – Plenário, Relator Marcos Bemquerer).

Assim, os instrumentos de governança no âmbito da TI devem se integrar de forma a promover aquisições de tecnologia de informação centralizadas, compartilhadas e alinhadas ao planejamento estratégico da instituição, de forma que os serviços de TI gerem efetivamente valor para a organização.

Figura 9 - Integração dos Instrumentos de Governança nas Aquisições de TI



Fonte: Elaboração própria.

2.3.6. Gestão por Competências

A Gestão por Competências se trata de requisito legal, presente no art. 7º da Nova Lei de Licitações e Contratos (grifou-se):

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, **promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei** [...]

Assim, a Gestão por Competências, processo do qual se origina o Plano de Capacitação, mais do que uma boa prática de governança, é uma obrigatoriedade legal a ser cumprida por todos os órgãos públicos, de todos os poderes e esferas.

Para fins conceituais, há outros normativos que tratam da Gestão de Competências. Por exemplo, o art. 16 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual regulamenta o pregão eletrônico no âmbito da administração pública federal, estabelece comando semelhante (grifou-se):

Art. 16. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem possuir a competência, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste Decreto, observados os seguintes requisitos:

[...]

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação.

[...]

§ 3º **Os órgãos e as entidades** de que trata o § 1º do art. 1º **estabelecerão planos de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a atualização técnica** de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, **a serem implementadas com base em gestão por competências**. (BRASIL, 2019-b)

A Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece no art. 14 os objetivos da gestão por competências, quais sejam (grifou-se):

Art. 14. Compete ao órgão ou entidade, quanto à **gestão por competências** do processo de contratações públicas:

I - **assegurar a aderência às normas, regulamentações e padrões estabelecidos** [...] **quanto às competências para os agentes públicos que**

desempenham papéis ligados à governança, à gestão e à fiscalização das contratações;

II - **garantir que a escolha dos ocupantes de funções-chave, funções de confiança ou cargos em comissão, na área de contratações, seja fundamentada nos perfis de competências** definidos conforme o inciso I, observando os princípios da transparência, da eficiência e do interesse público, bem como os requisitos definidos no art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021; e

III - **elencar**, no Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP, nos termos do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, **ações de desenvolvimento dos dirigentes e demais agentes que atuam no processo de contratação, contemplando aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais desejáveis ao bom desempenho de suas funções.** (BRASIL, 2021-a).

A Resolução CNJ Nº 347/2020, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, estabelece regramento semelhante para a Gestão por Competências, a saber (grifou-se):

Art. 27. [...] os órgãos do Poder Judiciário deverão:

I – **definir as funções-chave ligadas à governança e à gestão** de contratações, incluindo os principais agentes do processo de contratações, de acordo com os processos de trabalho estabelecidos e a estrutura de cada órgão;

II – **estabelecer modelo de competências para os ocupantes das funções-chave** previstas no inciso I; e

III – **realizar a escolha dos ocupantes de funções-chave fundamentados nos perfis de competências definidos no modelo de que trata o inciso II**, observando os princípios da transparência, da motivação, da eficiência e do interesse público. (BRASIL, 2020-b).

No âmbito do poder executivo estadual, como parte do planejamento, a Portaria PRODERJ/PRE n.º 825/2021, estabelece, como uma das exigências no art. 14, a elaboração do Plano de Gestão de Pessoas e Cargos. Este plano, por sua vez, engloba o Quadro de Pessoal, contendo a área de lotação, denominação do cargo, quantitativo atual de vagas e número de ocupantes; e o plano de capacitação, com a capacitação desejada, o número de participantes e o custo estimado, caso aplicável (RIO DE JANEIRO, 2021).

Da leitura dos dispositivos supracitados, é possível estabelecer uma sequência lógica de práticas para o estabelecimento do modelo de gestão por competências:

1. Definição das funções-chave. Como princípio geral da governança, há um custo nos controles a serem estabelecidos e, reconhecendo a impossibilidade de se controlar tudo, é necessário escolher os principais pontos que serão tratados;
2. Estabelecimento das atribuições da função-chave;
3. Definição das competências técnicas (conhecimentos) e comportamentais (habilidade e atitudes) do quem ocupará a função-chave, de acordo com as atribuições da função;
4. Estabelecimento de critérios mínimos e ideais de competências para a ocupação das funções-chave;
5. Designação dos agentes que ocuparão as funções-chave com base no atendimento aos critérios mínimos estabelecidos;
6. Elaboração do Plano de Capacitação com base nas lacunas de competências das funções-chave, ou seja, da diferença entre as competências esperadas para a ocupação de uma função-chave e aquelas que o seu ocupante efetivamente possui, através de avaliação de desempenho.

2.3.7. Gerenciamento de Riscos

A prestação de serviços de maior qualidade e de interesse da sociedade passa pelo estabelecimento de uma cultura de governança e de gestão de riscos de forma estruturada nos órgãos da administração pública.

As atividades de qualquer organização envolvem riscos que, se não gerenciados adequadamente, poderão se materializar e comprometer a geração, preservação ou entrega de valor (BRASIL, 2018-a).

Por sua vez, a gestão de riscos na administração pública, como definida no art. 2º, IV, do Decreto Federal nº 9.203/2017, trata-se de “um processo de natureza

permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos” (BRASIL, 2017).

Nesse contexto, a implantação da gestão de riscos como um processo contínuo e iterativo para identificar, responder e monitorar eventos que possam afetar o alcance dos objetivos definidos pelos órgãos públicos, revela-se de vital importância para auxiliar os tomadores de decisão a realizar escolhas mais fundamentadas, contribuindo para o uso apropriado dos recursos e para a melhoria do desempenho organizacional. (BRASIL, 2022-a).

Tal é o entendimento preconizado pelo IBGC (2007 *apud* BRASIL, 2018-b, p. 64), onde a gestão de riscos deve girar em torno e se condicionar aos objetivos estratégicos e metas da organização. Para tanto é importante que esses objetivos estejam definidos e sejam gerenciados; e norteiem as prioridades da organização no que se refere a riscos e controles internos.

2.3.7.1. Modelos de Referência

No início dos anos 90, as bases da gestão de risco foram estabelecidas, mediante a publicação de um guia que se tornaria referência mundial, conhecido como COSO – IC ou COSO - I (BRASIL, 2018-b). Em 1992, o *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* – COSO, consolidou a ideia de gestão de risco corporativo e apresentou um conjunto de princípios e boas práticas de gestão e controle interno, visando, essencialmente, assegurar a produção de relatórios financeiros confiáveis e prevenir fraudes (COSO, 1992 *apud* BRASIL, 2018-b).

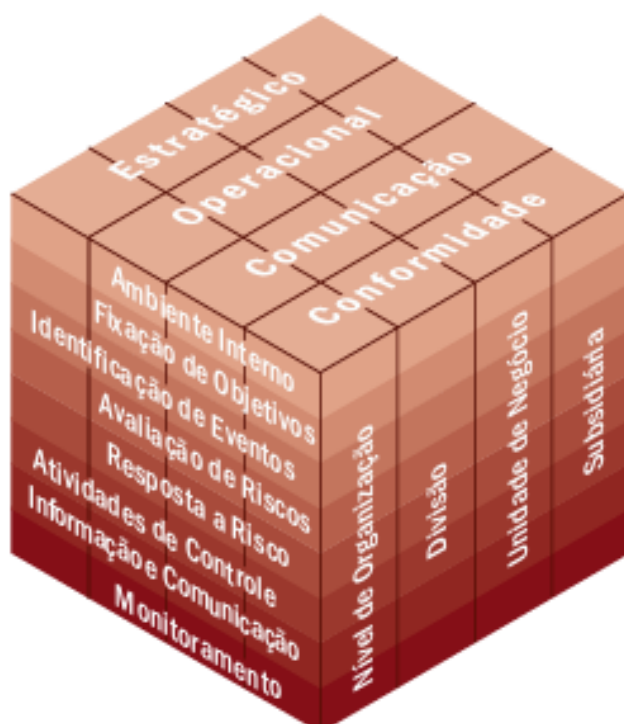
Posteriormente, o modelo foi aperfeiçoado e expandido, com a publicação, em 2004, do COSO Enterprise Risk Management (COSO-ERM ou COSO II), projetado com o objetivo de orientar as organizações no estabelecimento de um processo de gestão de riscos corporativos e na aplicação de boas práticas sobre o tema.

De acordo com o COSO-ERM, a gestão de riscos corporativos é (grifou-se):

Um processo colocado em prática pela alta administração, pelos gestores e demais colaboradores, projetado para prover segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos da organização (COSO, 2020, p.4. Tradução livre).

O modelo de gestão de riscos preconizado pelo COSO II é apresentado na forma de cubo, significando se tratar de componentes integrados que os gestores precisam observar para gerenciar os riscos de modo eficaz, no contexto dos objetivos e da estrutura de cada organização (BRASIL, 2018-b).

Figura 10 - Modelo de Gestão de Riscos do COSO II



Fonte: BRASIL, 2018-b, p.15.

A face superior do cubo apresenta as categorias de objetivos que são comuns a todas as organizações e que a gestão de riscos deve fornecer segurança razoável de seu alcance; a face à esquerda indica os 8 componentes que devem estar presentes e funcionando de modo integrado à rotina da organização para que a gestão de riscos seja eficaz; e a face à direita representa a estrutura organizacional, com os diversos níveis que devem operar harmoniosamente para a realização dos seus objetivos (BRASIL, 2018-a, p.16).

Em 2017, uma nova versão do COSO ERM foi publicada (COSO-ERM II), destacando a importância de considerar os riscos tanto no processo de estabelecimento da estratégia quanto na melhoria do desempenho, através de 5 componentes inter-relacionados: Governança e cultura; Estratégia e definição de objetivos; Desempenho; Monitoramento e revisão; e Informação, comunicação e divulgação.

Figura 11 - Componentes do COSO-ERM II

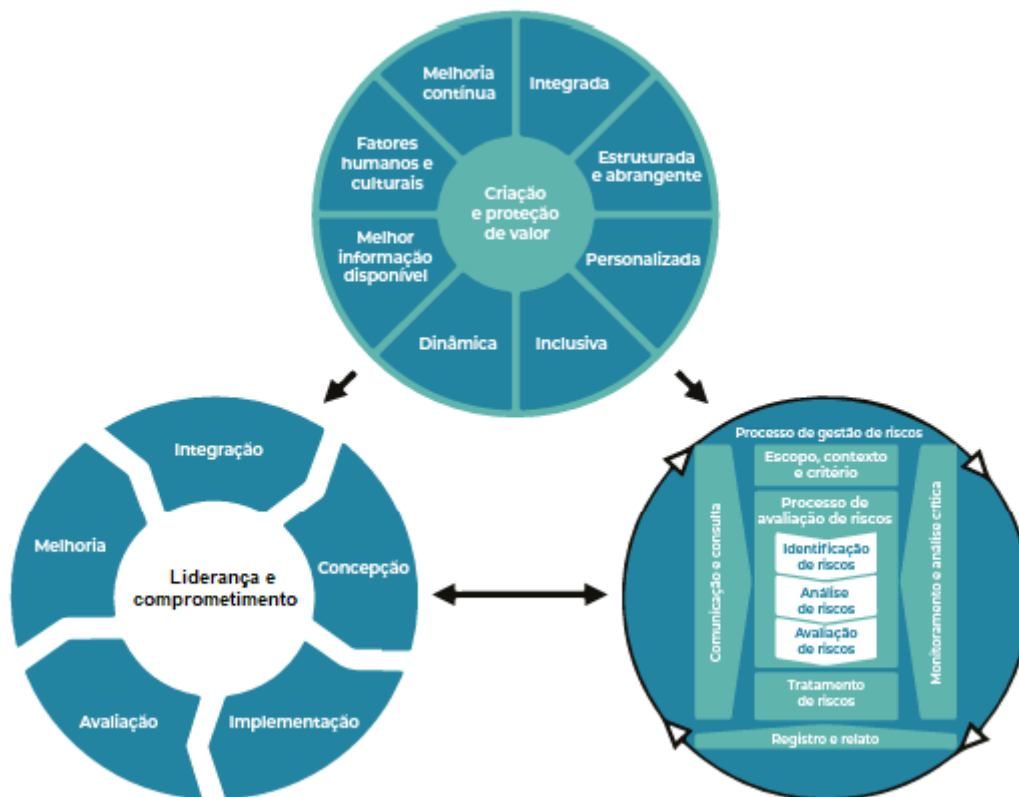


Disponível em: < <https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/politica-de-gestao-de-riscos/modelos-de-referencia.htm> > Acesso em 17 mai 2023.

Enquanto o COSO se apresenta como o modelo de gestão de riscos predominante no cenário corporativo internacional, especialmente na América do Norte (BRASIL, 2018-a, p.15), as normas ISO 31.000 (2009 e 2018) vêm sendo utilizadas com maior frequência na Administração Pública Federal (BRASIL, 2022-a, p.14).

A norma ISO 31.000:2018 fornece princípios, estrutura e processos para se estabelecer um modelo de gerenciamento integrado de riscos que objetiva a criação e a proteção de valor, devendo esses componentes, conforme a necessidade, serem adaptados ou melhorados em prol da eficiência, eficácia e consistência do modelo.

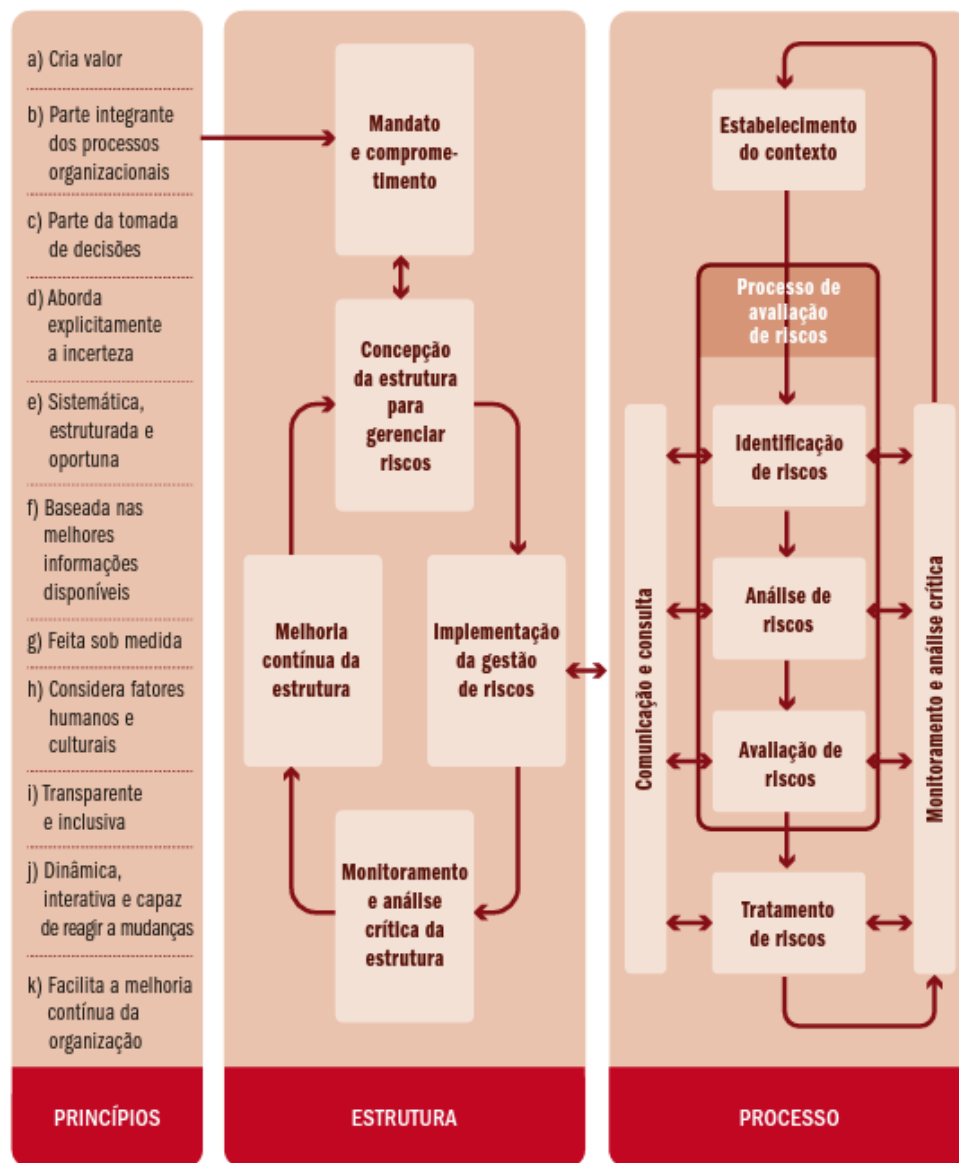
Figura 12 - Princípios, estrutura e processo de gestão de riscos



Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018 apud BRASIL, 2022-a, p.15.

O processo de gestão de riscos preconizado na norma ISO não diverge de outras normas técnicas que a antecederam, contemplando, essencialmente, o estabelecimento do contexto; a avaliação (identificação, análise e avaliação); o tratamento de riscos; a comunicação e a consulta; o monitoramento e a análise crítica dos riscos (BRASIL, 2018-b, p. 67).

Figura 13 - Relação entre princípios, estrutura e processo de gestão de riscos



Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2009 *apud* BRASIL, 2018-b, p.18.

2.3.7.2. Política de Gestão de Riscos

Trata-se de instrumento de governança que estabelece objetivos, princípios, diretrizes, responsabilidades e modelo de gestão de riscos a serem observados por toda a organização.

O art. 17 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo

Federal, especifica elementos mínimos que devem integrar uma Política de Gestão de Riscos, a saber:

Art. 17. A política de gestão de riscos [...] deve especificar ao menos:

I – princípios e objetivos organizacionais;

II – diretrizes sobre:

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos processos e às políticas da organização;

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e monitorados os riscos;

c) como será medido o desempenho da gestão de riscos;

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela gestão de riscos;

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e

f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e

III – competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no âmbito do órgão ou entidade. (BRASIL, 2016)

Como todo instrumento de governança, a responsabilidade pelo estabelecimento da estrutura de gerenciamento de riscos é da alta administração. Nessa linha, os arts. 19 e 20 da referida Instrução Normativa estabelecem que (grifou-se):

Art. 19. **O dirigente máximo da organização é o principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo o estabelecimento, a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento dos controles internos da gestão.**

Art. 20. **Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável formalmente identificado.**

§ 1º **O agente responsável pelo gerenciamento de determinado risco deve ser o gestor com alçada suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco.**

§ 2º São **responsabilidades do gestor de risco:**

I – **assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de gestão de riscos da organização;**

II – monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com a política de gestão de riscos; e

III – garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em todos os níveis da organização.

(BRASIL, 2016)

2.3.7.3. A Gestão de Riscos na Nova Lei de Licitações e Contratos

Não por acaso, o tema gestão de riscos é bastante recorrente na Nova Lei de Licitações e Contratos⁴. Como citado anteriormente, o parágrafo único do art.11 assevera categoricamente que a alta administração “é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos” (BRASIL, 2021).

Ainda no âmbito da Lei 14.133/2021, o art. 169 determina que “as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação”.

O mesmo normativo estabelece, no art.18, a necessidade de se realizar a gestão de riscos na fase de planejamento da licitação (grifou-se):

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

⁴ Como curiosidade, a palavra risco aparece 48 vezes no texto da Lei 14.133/2021

No caso de contratações diretas, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, o art. 72, I, da Lei 14.133/2021 determina que o processo seja instruído com análise de risco.

Há que se ressaltar que a análise de risco na Nova Lei de Licitações e Contratos não se restringe ao planejamento das contratações, enveredando também pela gestão contratual. Tal afirmação pode ser comprovada consultando-se o art. 22, destacado a seguir (grifou-se):

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

§ 1º A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual.

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos

(BRASIL, 2021)

O tema em voga é aprofundado no art. 103, no capítulo que trata da alocação de riscos (grifou-se):

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

[...]

§ 6º **Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas**, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira. (BRASIL, 2021)

A Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, que dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública Federal com base na Nova Lei de Licitações e Contratos, lista as seguintes competências das instituições quanto à gestão de riscos e ao controle preventivo do processo de contratação pública:

I - estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e o controle preventivo que contemplem os níveis do metaprocessos de contratações e dos processos específicos de contratação;

II - realizar a gestão de riscos e o controle preventivo do metaprocessos de contratações e dos processos específicos de contratação, quando couber, conforme as diretrizes de que trata o inciso I;

III - incluir nas atividades de auditoria interna a avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas contratações; e

IV - assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis do órgão ou da entidade, tenham acesso tempestivo às informações relativas aos riscos aos quais está exposto o processo de contratações, inclusive para determinar questões relativas à delegação de competência, se for o caso.

§ 1º A gestão de riscos e o controle preventivo deverão racionalizar o trabalho administrativo ao longo do processo de contratação, estabelecendo-se controles proporcionais aos riscos e suprimindo-se rotinas puramente formais.

(BRASIL, 2021-a)

2.3.7.4. Plano de Gerenciamento de Riscos (Mapa de Riscos)

De acordo com a Cartilha de Riscos nas Contratações, elaborada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o mapa de riscos, também conhecido como plano de gerenciamento de riscos, é o instrumento de gestão para registro, análise, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos da contratação. Complementa ainda que “a aplicação da metodologia deve ser realizada nas fases de planejamento, seleção do fornecedor na gestão contratual, devendo ser reavaliados, periodicamente, enquanto vigente o contrato” (BRASIL, 2022-b, p.20).

De acordo com a cartilha do TJDF, o mapa de riscos da contratação deve conter (BRASIL, 2022-b, p.21):

- Objeto de análise: produto ou serviço a ser contratado
- Objetivo a ser alcançado/propósito da contratação
- Gestor(a) de Riscos
- Ordem de criticidade por Nível de Risco Residual (NRR) ou por maior impacto nos objetivos da contratação (a critério do Gestor de Riscos)
- Eventos de riscos identificados
- Causas e consequências de cada evento
- Controles existentes
- Probabilidade
- Impacto
- Classificação de Nível de Riscos Residual (NRR)
- Resposta ao evento de risco
- Plano de tratamento dos riscos priorizados
- Indicadores Chave de Risco (se possível)

Na mesma obra, propõe-se a adoção de um modelo para preenchimento do mapa de riscos, apresentado aqui a título ilustrativo:

Figura 14 - Modelo de Mapa de Riscos Proposto na Cartilha do TJDF

MAPA DE RISCOS

Produto ou serviço a ser contratado:
Objetivo/propósito da contratação:
Gestor(a) de Riscos:

Considerando o contexto com os controles existentes

Ordem de Criticidade	Etapas da Contratação	Causas	EVENTO	Consequências	Controles preventivos existentes	Controles contingenciais existentes	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco Residual - NRR	Classificação NRR	Resposta ao evento de risco

Plano de Tratamento

Risco x (ordem de criticidade)	Evento de Risco:			Classificação de Nível de Risco Residual (NRR)
Causas:		Consequências:		
Controle preventivo a ser implementado ou aperfeiçoado:				
ID	Responsável pela ação/projeto	Data prevista de início	% de implementação	Data prevista de término
Indicador de Risco (KPI) Serve para monitorar o nível de risco, se houve a redução desejada segundo o apetite a riscos do TJDF				

Fonte: BRASIL, 2022-b, p.22.

Resumindo, a política de gestão de riscos é o instrumento de governança que estabelece os princípios e as diretrizes; define papéis e responsabilidades; e especifica o modelo de gestão de risco a ser observado pelos gestores na organização.

No âmbito da gestão, o plano de gestão de riscos, ou mapa de riscos, representa o registro de execução de todas as etapas do gerenciamento de risco, devendo ser periodicamente revisitado. Já a Matriz de Alocação de Riscos se trata de um mecanismo de gestão de risco contratual, conforme disposto na Lei 14.133/2021.

Figura 15 - Instrumentos de Gerenciamento de Riscos



Fonte: Elaboração própria.

2.3.7.5. Implantação do Gerenciamento de Riscos

Diante do vasto oceano conceitual sobre o gerenciamento de riscos, é inevitável que surja a pergunta acerca de por onde se deve começar. No documento Referencial Básico sobre Gestão de Riscos, o Tribunal de Contas da União identificou que, em sua maioria, as instituições que implementaram o modelo seguiram passos semelhantes, a saber (BRASIL, 2018-b, p. 63):

a) Criação de um grupo de trabalho, composto por pessoas capazes de definir a estratégia, propor mudanças em processos e normativos, planejar e coordenar o processo de implantação de gestão de riscos;

b) Elaboração de estudos preliminares, identificando quais processos, unidades e projetos seriam críticos para a organização e se beneficiariam mais da adoção imediata de práticas de gestão de risco;

c) Definição da estratégia de implantação. A estratégia deve apontar, pelo menos: os objetivos a serem alcançados com a gestão de riscos, em linha com as metas organizacionais; a definição de papéis e responsabilidades no processo de implantação da gestão de riscos; a identificação de quais estruturas (processos, ferramentas, normas e pessoas) são necessárias; a priorização dos pontos críticos, de acordo com os estudos preliminares; e qual a melhor ordem e momento para implantação;

d) Estabelecimento da política de gestão de riscos. De acordo com a norma ABNT NBR ISO 31.000:2009, a política de gestão de riscos se trata de uma declaração de intenções e diretrizes gerais de uma organização para a gestão de riscos, feita pela alta administração, tipicamente abordando:

- A justificativa da organização para gerenciar riscos;
- As ligações entre os objetivos e políticas da organização com a política de gestão de riscos;
- As responsabilidades para gerenciar riscos;
- O comprometimento de tornar disponíveis os recursos necessários para auxiliar os responsáveis pelo gerenciamento dos riscos;
- A forma com que o desempenho da gestão de riscos será medido e reportado;

- E o comprometimento de analisar criticamente e melhorar periodicamente a política e a estrutura da gestão de riscos em resposta a um evento ou mudança nas circunstâncias.

e) Demonstração de liderança e comprometimento. De acordo com a norma ABNT NBR ISO 31.000:2018, a implantação de uma estrutura de gestão de riscos requer que a alta direção e os órgãos de supervisão demonstrem liderança e comprometimento por: personalizar e implementar todos os componentes da estrutura; emitir uma declaração ou política que estabeleça uma abordagem, plano ou curso de ação da gestão de riscos; assegurar que os recursos necessários sejam alocados para gerenciar riscos; atribuir autoridades, responsabilidades e responsabilização nos níveis apropriados dentro da organização (ABNT, 2018-a);

f) Definição do processo de gestão de riscos de forma integrada. Cabe ressaltar que dentro de uma mesma organização podem existir vários processos de gestão de riscos, cada um deles adequado para um determinado propósito, como gestão de riscos de projetos, de contratações, de segurança da informação; de continuidade do negócio, só para citar alguns. Nesse contexto, é oportuno lembrar que deve se promover a integração dos processos implantados, de forma a se estabelecer o controle e a gestão holística dos riscos;

g) implantação da estrutura da gestão de riscos, em unidades, processos e projetos piloto e, posteriormente, adaptado e disseminado para outros objetos e contextos;

h) monitoramento e revisão. Visando a eficácia da gestão de riscos, a norma ABNT NBR ISO 31.000:2018 preconiza que as organizações monitorem e analisem criticamente a estrutura estabelecida.

3. Controle Interno

Há variações correlatas, porém de significados distintos, da expressão controle interno, que precisam ser bem definidas para se evitar o isso inadequado da expressão: sistema de controle interno, unidade de controle interno, unidade de auditoria interna e controle interno (da gestão).

3.1. Sistema de Controle Interno

Trata-se do conceito mais amplo, disposto na Constituição Federal de 1988, nos arts. 70 e 74. Neste último, estabeleceu-se como objetivos do sistema de controle interno:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. (BRASIL, 1988)

Aprofundando o estudo do tema, a ATRICON, no Anexo Único da Resolução nº 05/2014, define o sistema de controle interno e seus objetivos como (grifou-se):

Sistema de Controle Interno: **processo conduzido pela estrutura de governança e executado pela administração e por todo o corpo funcional da entidade, integrado ao processo de gestão em todas as áreas e em todos os níveis de órgãos da entidade, e estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que, na consecução da missão, dos objetivos e das metas institucionais, os princípios constitucionais da administração pública serão obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão atendidos:**

- eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de obrigações de accountability;

- conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da própria instituição;
- adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. (ATRICON, 2014)

O sistema de controle interno, em resumo, trata-se de um conceito abrangente de gestão de riscos corporativos, abrangendo as três linhas de defesa.

Este entendimento se encontra materializado no Acórdão 1.171/2017 do TCU, como se segue (grifou-se):

Interessante notar que os artigos 70 e 74 da Constituição Federal não mencionam a expressão "órgãos de controle interno", mas, sim, a "sistema de controle interno". A expressão usada pela Constituição Federal, portanto, se refere a um conceito bem mais amplo, que o usualmente adotado, abrangendo, portanto, todas as três linhas de defesa. (BRASIL, 2017-b)

Segundo a Resolução nº 05/2014 da ATRICON, o sistema de controle interno comporta quatro grandes funções: auditoria, controladoria, ouvidoria e corregedoria (ATRICON, 2014).

3.2. Unidade de Controle Interno

De acordo com o entendimento do TCU, expresso no Acórdão nº 1.171/2017 (grifou-se):

Unidade de controle interno é parte da gestão e do sistema ou da estrutura de controle interno da própria entidade e tem o papel de assessorar os gestores, com seu conhecimento especializado, na definição de estratégias para gerenciamento de riscos, na identificação e avaliação destes e na definição, implantação e no monitoramento de controles internos adequados para mitigá-los. (BRASIL, 2017-b)

No entendimento da ATRICON, a unidade de controle interno “deve ser independente da gerência” e se reportar “diretamente à autoridade máxima da

organização, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade” (ATRICON, 2014, p.8).

Ainda de acordo com a ATRICON, compete à unidade de controle interno, entre outras atribuições, “coordenar, orientar e opinar acerca da normatização das rotinas e dos procedimentos de controle inerentes aos processos de trabalho da organização, bem como realizar auditorias de avaliação dos controles internos dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da entidade ou órgão, visando promover sua melhoria contínua” (ATRICON, 2014, p.9 e 10).

3.3. Controle Interno (da Gestão)

Dentro da acepção do termo em tela, a Lei 14.133/2021 estabelece no parágrafo único do art. 11 que (grifou-se):

Parágrafo único. **A alta administração** do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e **deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos**, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos.. (BRASIL, 2021)

Não por acaso, os dois temas, gestão de riscos e controles internos, foram determinados em conjunto, e não separadamente.

No entendimento do TCU, manifestado através do Acórdão nº 1.171/2017, controle, em sentido geral, “é uma ação tomada com o propósito de certificar-se de que algo se cumpra de acordo com o que foi planejado” (BRASIL, 2017-b).

A Instrução Conjunta CGU/MPOG nº 1/2016, por seu turno, define no art. 2º, V, controles internos da gestão da seguinte forma (grifou-se):

Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, **destinados a enfrentar os riscos** e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados:

- a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
- b) cumprimento das obrigações de *accountability*;
- c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos. O estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa essencialmente aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados, de forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica; (BRASIL, 2016)

Tal é o entendimento expresso no Acórdão nº 1.171/2017 do TCU (grifou-se):

Os mecanismos que visam gerenciar os riscos, para torná-los mais palatáveis e minimizar seu impacto na organização são denominados "controles" ou "controles internos".

Segundo o IIA, "controle" pode ser definido como:

Qualquer ação tomada pela administração, conselho ou outras partes para gerenciar os riscos e aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos serão alcançados. A administração planeja, organiza e dirige a execução de ações suficientes para prover razoável certeza de que os objetivos e metas serão alcançados.

Portanto, os controles são estruturas fundamentais para permitirem que a organização alcance seus objetivos. **Bons controles internos permitem que a organização reduza os riscos a níveis aceitáveis e, portanto, viabilizam o atingimento dos objetivos organizacionais.**

No entanto, **para que haja bons controles internos é necessário que esses controles sejam bem desenhados.** No entanto, ter apenas um bom desenho de controles não é suficiente. Para que o controle interno seja capaz de mitigar o risco a um nível aceitável, o controle interno desenhado deve **ser eficaz e funcionar adequadamente.**

(BRASIL, 2017-b)

Diante do exposto, constata-se que os controles, idealmente, devem ser aplicados a riscos significativos. Daí decorre que controles para tratar riscos insignificativos representam desperdício de recursos e implicam em processos menos eficientes. Por outro lado, a existência de riscos significativos, sem controle para evitá-los ou mitigá-los, implica em vulnerabilidades, com potencial de gerar impactos no atingimento dos objetivos organizacionais.

Figura 16 - Relação entre Riscos e Controles

Controles	Existentes	Ineficazes	Aplicáveis
	Inexistentes	Sem necessidade de controle	Alta vulnerabilidade
		Não Significativos	Significativos
		Riscos	

Fonte: Elaboração própria.

Assim, o estabelecimento de controles sem que exista um processo estruturado e sistemático de gerenciamento de riscos, pode acarretar controles desnecessários, gerando burocracia sem qualquer efeito nos riscos relevantes dos processos; ou ausência de controles em pontos cruciais para a organização.

3.4. Auditoria Interna

De acordo com o entendimento do TCU, expresso no Acórdão nº 1.171/2017 (grifou-se):

O conceito de auditoria interna aqui adotado é baseado em padrões internacionais, seguindo o disposto no Acórdão 1273/2015-TCU-Plenário. Dentre os conceitos existentes, destaca-se o fornecido pelo Instituto dos Auditores Internos (em inglês *Institute of Internal Auditors - IIA*). O conceito fornecido pelo IIA segue o disposto na Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (em inglês *International Professional Practices Framework - IPPF*), para a qual auditoria interna é:

Uma **atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização**. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e

melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

(BRASIL, 2017-b)

No entendimento da ATRICON, a unidade de auditoria interna “tem a responsabilidade de monitorar a eficácia do Sistema de Controle Interno mediante a realização de auditorias com escopo específico de avaliação de controles internos, tanto em nível de entidade quanto de processos, visando à proposição de recomendações endereçadas à administração para melhoria dos controles internos da organização” (ATRICON, 2014, p.18).

A auditoria interna, portanto, corresponde à terceira linha de defesa do modelo preconizado pelo IIA, *Institute of Internal Auditors*, que será apresentado a seguir.

3.5. O modelo das Três Linhas de Defesa

Como visto, diante do cenário hodierno de incerteza, complexidade e volatilidade, com interesses diversos, e às vezes, concorrentes, em jogo, as partes interessadas confiam a supervisão organizacional a um sistema de governança que oriente e promova a tomada de ações apropriadas, incluindo o gerenciamento de riscos (IIA, 2020).

Assim, o Modelo de Três Linhas de Defesa se apresenta como um facilitador para implantação de uma governança consistente, focando na contribuição que o gerenciamento de riscos traz para atingir objetivos e criar valor (IIA, 2020).

O modelo é estruturado da seguinte forma: a primeira linha é exercida pela gestão operacional, responsável por manter controles eficazes diariamente e administrar os riscos significativos dos seus processos; a segunda auxilia e monitora os controles implementados pela gerência operacional, avaliando a eficácia do gerenciamento de riscos; e a terceira, representada pela auditoria interna, monitora a efetividade da avaliação de riscos, da governança e dos controles internos em caráter geral (Carvalho Júnior e Baldaresca, 2019). Cada uma dessas três “linhas” desempenha um papel distinto dentro da estrutura mais ampla de governança da organização (IIA, 2023).

Figura 17 - O Modelo das Três Linhas de Defesa



Fonte: IIA, 2023, p.4.

No âmbito das contratações, o art. 169 da Lei 14.133/2021 determina que as contratações públicas sejam submetidas a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, obedecendo às seguintes linhas de defesa (grifou-se):

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

- I - **primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação** e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;
- II - **segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão** ou entidade;
- III - **terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.**

(BRASIL, 2021)

O IIA preconiza que as três linhas devem existir, de alguma forma, em todas as organizações, não importando tamanho ou complexidade, sendo o sistema de

gerenciamento de riscos mais consistente quando há três linhas de defesa separadas e bem caracterizadas (IIA, 2023).

O quadro a seguir resume os papéis e responsabilidades do modelo.

Quadro 5 – Papéis e Responsabilidades no Modelo das Três Linhas de Defesa

Instância	Papéis e Responsabilidades
Governança	• Prestar contas pela supervisão da organização perante os stakeholders. • Envolver os stakeholders, para monitorar seus interesses e se comunicar de forma transparente sobre o atingimento dos objetivos. • Cultivar uma cultura que promove comportamento ético e responsabilidade. • Estabelecer estruturas e processos para governança, incluindo comitês auxiliares, conforme necessário. • Delegar responsabilidades e oferecer recursos à gestão para atingir os objetivos da organização. • Determinar o apetite organizacional a riscos e exerce a supervisão do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno). • Monitorar a conformidade com as expectativas legais, regulatórias e éticas. • Estabelecer e supervisionar uma função de auditoria interna independente, objetiva e competente.
Primeira Linha (Gestão Operacional)	• Liderar e dirigir ações (incluindo gerenciamento de riscos) e aplicação de recursos para atingir os objetivos da organização. • Manter um diálogo contínuo com o órgão de governança e reportar: resultados planejados, reais e esperados, vinculados aos objetivos da organização; e riscos. • Estabelecer e manter estruturas e processos apropriados para o gerenciamento de operações e riscos (incluindo controle interno). • Garantir a conformidade com as expectativas legais, regulatórias e éticas.
Segunda Linha (Gerenciamento de Riscos)	• Fornecer expertise complementar, apoio, monitoramento e questionamento quanto ao gerenciamento de riscos, incluindo: ○ Desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) nos níveis de processo, sistemas e entidade. ○ Atingimento dos objetivos de gerenciamento de riscos, como: conformidade com leis, regulamentos e comportamento ético aceitável; controle interno; segurança da informação e tecnologia; sustentabilidade; e avaliação da qualidade. • Fornecer análises e reportar sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno).
Terceira Linha (Auditoria Interna)	• Manter a prestação de contas primária perante o órgão de governança e a independência das responsabilidades da gestão. • Comunicar avaliação e assessoria independentes e objetivas à gestão e ao órgão de governança sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno), para apoiar o atingimento dos objetivos organizacionais e promover e facilitar a melhoria contínua. • Reportar ao órgão de governança prejuízos à independência e objetividade e implanta salvaguardas conforme necessário.

Fonte: IIA, 2020, p.5 - 6).

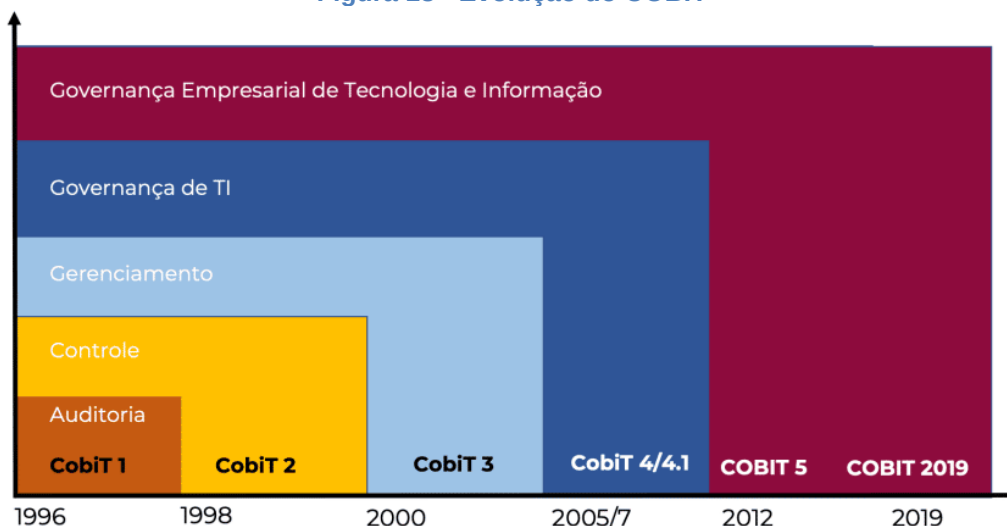
4. COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology

Lunardi et al. (2014), como resultado de um estudo em 115 empresas, identificou que os arcabouços (*frameworks*) de governança de TI mais difundidos entre as organizações brasileiras são ITIL e COBIT.

Originalmente, a ITIL, acrônimo de *Information Technology Infrastructure Library*, possuía foco mais operacional, na gestão de serviços de TI, ao passo que o COBIT, *Control Objectives for Information and Related Technology*, era voltado à auditoria de sistemas de TI. Com o passar do tempo, foi ocorrendo a convergência de conceitos e práticas dos dois arcabouços em torno da visão mais estratégica da TI como geradora de valor para o negócio.

O COBIT foi criado em 1996 pela ISACA (Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação), com foco em auditoria de sistemas, objetivando a prevenção de fraudes. Com o passar do tempo, o modelo foi se expandindo, de forma a englobar toda a atividade organizacional relacionada ao uso de Tecnologia da Informação, adotando uma visão cada vez mais holística, centrada na organização, e estratégica, passando do foco em controle e eficiência para geração de valor.

Figura 18 - Evolução do COBIT



Fonte: <https://www.itsmnapratica.com.br/tudo-sobre-cobit-2019/>

Com efeito, o **COBIT** é amplamente conhecido no mercado por implementar um conjunto de melhores práticas para gerenciamento, controle e

garantia da TI, consistindo em estruturas e processos organizacionais e de liderança para que a TI sustente e expanda os objetivos e estratégias da organização (JOSHI et al., 2018 *apud* NETO; DE CARVALHO, 2020).

O modelo central do COBIT, atualmente na versão 2019, possui duas áreas distintas, Governança e Gestão, com 40 processos agrupados em 5 domínios, conforme apresentado a seguir.

Quadro 6 - Modelo Principal do COBIT 2019

Governança	Gestão			
Avaliar, Orientar e Monitorar (EDM)	Alinhar, Planejar e Organizar (APO)	Construir, Adquirir e Implementar (BAI)	Entregar Serviço e Suporte (DSS)	Monitorar, avaliar e analisar (MEA)
• EDM01 – Garantir a Definição e Manutenção do Framework de Governança. • EDM02 – Garantir a Realização de Benefícios. • EDM03 – Garantir a Otimização de Riscos. • EDM04 – Garantir a Otimização de Recursos. • EDM05 – Garantir Transparência para as Partes Interessadas.	• APO01 – Gerenciar a Estrutura de Gestão de TI • APO02 – Gerenciar a Estratégia • APO03 – Gerenciar a Arquitetura da Organização • APO04 – Gerenciar a Inovação • APO05 – Gerenciar o Portfólio • APO06 – Gerenciar Orçamento e Custos • APO07 – Gerenciar Recursos Humanos • APO08 – Gerenciar Relacionamentos • APO09 – Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços	• BAI01 – Gerenciar Programas e Projetos • BAI02 – Gerenciar Definição de Requisitos • BAI03 – Gerenciar Identificação e Desenvolvimento de Soluções • BAI04 – Gerenciar Disponibilidade e Capacidade • BAI05 – Gerenciar Capacidade de Mudança Organizacional • BAI06 – Gerenciar Mudanças • BAI07 – Gerenciar Aceitação e Transição de Mudança • BAI08 – Gerenciar Conhecimento	• DSS01 – Gerenciar as operações • DSS02 – Gerenciar Solicitação de Serviços e Incidentes • DSS03 – Gerenciar Problemas • DSS04 – Gerenciar Continuidade • DSS05 – Gerenciar Serviços de Segurança • DSS06 – Gerenciar os Controles de Processos de Negócio	• MEA01 – Monitorar, Avaliar e Analisar o Desempenho e Conformidade • MEA02 – Monitorar, Avaliar e Analisar o Sistema de Controle Interno • MEA03 – Monitorar, Avaliar e Analisar a Conformidade com Requisitos Externos • MEA04 – Gerenciar Garantia

Governança Avaliar, Orientar e Monitorar (EDM)	Gestão			
	Alinhar, Planejar e Organizar (APO)	Construir, Adquirir e Implementar (BAI)	Entregar Serviço e Suporte (DSS)	Monitorar, avaliar e analisar (MEA)
	• APO10 – Gerenciar Fornecedores • APO11 – Gerenciar Qualidade • APO12 – Gerenciar Riscos • APO13 – Gerenciar Segurança • APO14 – Gerenciar Dados	• BAI09 – Gerenciar Ativos • BAI10 – Gerenciar Configuração • BAI11 – Gerenciar Projetos		

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de ISACA, 2018.

5. Gestão de Serviços de TI

Para fins de conceituação, recorre-se aqui à definição dos processos de gestão de TI apresentada na terceira versão do ITIL, lançada em 2007⁵, posto que, nessa versão, adotou-se a abordagem de ciclo de vida para o gerenciamento de serviço, que facilita a compreensão.

⁵ A ITIL, biblioteca de boas práticas de gestão de TI, originou-se na década de 1980, como trabalho da Agência Central de Computação e Telecomunicações (CCTA) do Governo do Reino Unido.

A partir de 2013, a ITIL passou a pertencer à AXELOS, que licencia o uso da propriedade intelectual da ITIL, credencia os institutos licenciados de exames e gerencia as atualizações da estrutura. Organizações que desejam implementar o ITIL internamente não precisam dessa licença.

Figura 19 - Ciclo de Vida de Gestão de Serviços de TI (ITIL V3)



Fonte: <<https://desenhodeservicos.com.br/7-principais-mudancas-no-til-v3-x-til-4/>>. Acesso em: 07 jul. 2023.

A abordagem do Ciclo de Vida do Gerenciamento de Serviço considera a Estratégia, Desenho, Transição, Operação e Melhoria Contínua de Serviços de TI (IT Service Management, 2007, p.38), com 26 processos assim distribuídos:

Quadro 7 - Processos de Gestão de Serviços de TI por Fase do Ciclo de Vida de Serviço

Estratégia	Desenho	Transição	Operação	Melhoria Contínua
Gerenciamento de estratégia para serviços de TI	Gerenciamento de Capacidade	Avaliação de Mudança	Cumprimento de Requisições	Processo de Melhoria em 7 Etapas
Gerenciamento Financeiro	Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI	Gerenciamento da Configuração e de Ativos	Gerenciamento de Acesso	
Gerenciamento de Portfólio de Serviço	Gerenciamento de Disponibilidade	Gerenciamento de liberação e Implantação	Gerenciamento de Eventos	
Gerenciamento da Demanda	Gerenciamento de Fornecedor	Gerenciamento de Mudança	Gerenciamento de Incidentes	

Estratégia	Desenho	Transição	Operação	Melhoria Contínua
Gerenciamento de Relacionamento com o Negócio	Gerenciamento de Segurança da Informação	Gerenciamento do Conhecimento	Gerenciamento de Problemas	
	Gerenciamento do Catálogo de Serviço	Planejamento e Suporte da Transição		
	Gerenciamento do Nível de Serviço	Validação e Testes do Serviço		
	Coordenação de Desenho			

Fonte: Elaboração própria com base nas definições do ITILV3.

Como apontado na seção de limitações do trabalho, foram selecionados alguns processos para um exame mais minucioso, estando tais processos destacados a seguir, a fim de proporcionar o contexto necessário para a leitura dos apontamentos desta auditoria.

5.1. Gerenciamento da Continuidade dos Serviços

Segundo o guia de Boas Práticas em Segurança da Informação, elaborado pelo TCU, o gerenciamento da continuidade dos serviços de TI (do inglês *IT Service Continuity Management*, ou ITSCM) tem como objetivo a definição de “medidas a serem tomadas para prevenir a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra defeitos, falhas ou desastres significativos, assegurando a retomada em tempo hábil, se for o caso” (BRASIL, 2012-b, p.97).

Por óbvio, o gerenciamento da continuidade dos serviços de TI só faz sentido dentro do contexto holístico de continuidade de negócios (do inglês *Business Continuity Management*, ou BCM).

Intrinsicamente executado com o processo de gestão de riscos, o processo de continuidade de serviços engloba dois instrumentos essenciais: e a análise de impacto nos negócios (do inglês *Business Impact Analysis*, ou BIA); e o plano de continuidade de negócios (do inglês *Business Continuity Plan*, ou BCP).

Embora não mandatária, existe uma relação de precedência entre os dois instrumentos, de forma que o plano de continuidade de negócios tem maiores chances de ser eficaz, caso seja elaborado após uma diligente análise de impacto no negócio.

Uma vez mais se enfatiza que tais instrumentos são parte de um processo contínuo e gerenciado, devendo ser periodicamente revistos, testados e aprimorados, dentro da filosofia de melhoria contínua.

5.1.1. Análise de Impacto no Negócio (do inglês BIA, *Business Impact Analysis*)

Objetiva compreender o impacto do tempo de inatividade dos serviços de TI para o negócio, estabelecendo metas para recuperação.

Para tal, o instrumento pressupõe a priorização dos processos considerados mais críticos para a organização, a definição do tempo tolerável de interrupção, o cálculo dos impactos e o provimento dos recursos necessários para a execução da contingência.

5.1.2. Plano de Continuidade do Negócio (PCN)

De acordo com o guia de Boas Práticas de Segurança da Informação do TCU, o Plano de Continuidade do Negócio contém informações sobre:

- condições e procedimentos para ativação do Plano (como se avaliar a situação provocada por um incidente);
- procedimentos a serem seguidos imediatamente após a ocorrência de um desastre (como, por exemplo, contato eficaz com as autoridades públicas apropriadas: polícia, bombeiro, governo local);
- a instalação reserva, com especificação dos bens de informática nela disponíveis, como hardware, software e equipamentos de telecomunicações;
- a escala de prioridade dos aplicativos, de acordo com seu grau de interferência nos resultados operacionais e financeiros da instituição. Quanto mais o aplicativo influenciar na capacidade de funcionamento da instituição, na sua situação econômica e na sua imagem, mais crítico ele será;
- arquivos, programas, procedimentos necessários para que os aplicativos críticos entrem em operação no menor tempo possível, mesmo que parcialmente;

- sistema operacional, utilitários e recursos de telecomunicações necessários para assegurar o processamento dos aplicativos críticos, em grau pré-estabelecido;
- documentação dos aplicativos críticos, sistema operacional e utilitários, bem como suprimentos de informática, ambos disponíveis na instalação reserva e capazes de garantir a boa execução dos processos definidos;
- dependência de recursos e serviços externos ao negócio;
- procedimentos necessários para restaurar os serviços computacionais na instalação reserva;
- pessoas responsáveis por executar e comandar cada uma das atividades previstas no Plano (é interessante definir suplentes, quando se julgar necessário);
- referências para contato dos responsáveis, sejam eles funcionários ou terceiros;
- instituições responsáveis por oferecer serviços, equipamentos, suprimentos ou quaisquer outros bens necessários para a restauração;
- contratos e acordos que façam parte do plano para recuperação dos serviços, como aqueles efetuados com outros centros de processamento de dados.

(BRASIL, 2012-b, p.34)

É necessário alertar que o Plano de Continuidade do Negócio não se trata de um plano de sobrevivência da área de informática, mas da instituição como um todo. Sendo assim, a responsabilidade direta pelo plano é da alta administração, cabendo à área de TI executar as ações que lhe são atinentes.

Há que se destacar ainda que é necessário garantir a eficácia do Plano de Continuidade do Negócio. O guia de Boas Práticas em Segurança da Informação cita três formas para tal: “treinamento e conscientização das pessoas envolvidas; testes periódicos do Plano, integrais e parciais; processo de manutenção contínua”. (BRASIL, 2012-b, p.35).

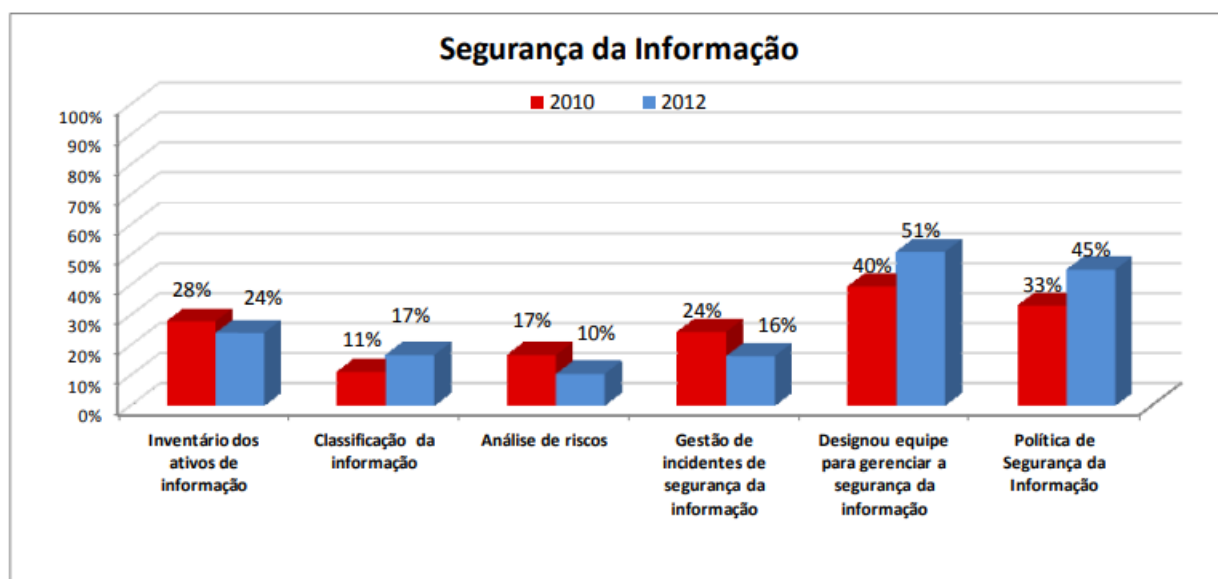
5.2. Gerenciamento da Segurança da Informação

Segundo o guia de Boas Práticas de Segurança da Informação do TCU, “a segurança de informações visa garantir a integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade⁶ das informações processadas pela instituição” (BRASIL, 2012-b, p.9).

A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 apregoa que a Segurança da Informação (SI) é alcançada por meio da implementação de um conjunto adequado de controles, que inclui: políticas, regras, processos, procedimentos, estruturas organizacionais e funções de hardware e software. (ABNT, 2013).

Sobre Segurança da Informação, o TCU, no levantamento realizado em 2012 na administração pública federal, elencou os seguintes temas: a política de segurança da informação; o inventário de ativos de informação; a classificação da informação; a gestão de riscos; a gestão de incidentes; e a designação de equipe para o gerenciamento da segurança da informação.

Figura 20 - Comparativo da situação de segurança da informação na APF



Fonte: BRASIL, 2012-c, p.16.

⁶ Integridade consiste na fidedignidade das informações.

Confidencialidade consiste na garantia de que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações armazenadas ou transmitidas por meio de redes de comunicação.

Autenticidade consiste na garantia da veracidade da fonte das informações.

Disponibilidade consiste na garantia de que as informações estejam acessíveis às pessoas e aos processos autorizados, a qualquer momento requerido, durante o período acordado. (BRASIL, 2012-b)

Pedra angular do sistema de segurança da informação, a política de segurança da informação (PSI) é um instrumento essencial de governança, de responsabilidade da alta direção, conforme estabelecido nas normas ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013 e ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013.

Complementando o referencial teórico do processo de gerenciamento da segurança da informação, há que se destacar outros dois instrumentos de governança: a política de classificação da informação e a política de controle de acesso.

5.2.1. Política de Segurança da Informação (PSI)

Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, uma política de segurança da informação é um “documento aprovado pela direção e deve ser de conhecimento de todos que fazem parte da organização, na qual visa alinhar os requisitos do negócio da organização no que diz respeito a segurança da informação e com as leis e regulamentações pertinentes”. (ABNT, 2013)

Nessa linha, o TCU define política de segurança de informações como “um conjunto de princípios que norteiam a gestão de segurança de informações e que deve ser observado pelo corpo técnico e gerencial e pelos usuários internos e externos. As diretrizes estabelecidas nesta política determinam as linhas mestras que devem ser seguidas pela instituição para que sejam assegurados seus recursos computacionais e suas informações” (BRASIL, 2012-b, p. 10)

É esperado também que a PSI contenha declarações relativas (i) à definição da segurança da informação, objetivos e princípios para orientar todas as atividades relativas à segurança da informação; (ii) à atribuição de responsabilidades, gerais e específicas, para o gerenciamento da segurança da informação para os papéis definidos; (iii) aos processos para o tratamento dos desvios e exceções.

5.2.2. Inventário dos Ativos Informacionais e Classificação das Informações

Todos os ativos de informação, em meio físico ou eletrônico, devem ser inventariados e ter um proprietário responsável, conforme orientações contidas nas Normas Técnicas – NBR – ISO/IEC 27002, item 7.1.1 – Inventário de ativos.

Assim, a materialização da Política de Segurança da Informação só é possível a partir da identificação dos ativos de informação, compreendendo o estabelecimento de critérios de classificação das informações, “a fim de que elas possam ter tratamento diferenciado em termos de seu valor, requisitos legais, grau de sensibilidade, grau de criticidade e necessidade de compartilhamento, [...] observando as práticas contidas no item 7.2 da Norma Técnica – NBR – ISO/IEC 27002, item 7.2 – Classificação da informação” (Acórdão TCU 381/2011-Plenário. Relator: Aroldo Cedraz).

5.2.3. Política de Controle de Acesso

A política de controle de acesso está intimamente ligada à classificação da informação.

Segundo o TCU, as “regras de controle e direitos de acesso para cada usuário ou grupo devem estar claramente definidas no documento da política de controle de acesso da instituição, o qual deverá ser fornecido aos usuários e provedores de serviço para que tomem conhecimento dos requisitos de segurança estabelecidos pela gerência” (BRASIL, 2012-b, p.29).

Ainda de acordo com o guia de Boas Práticas em Segurança da Informação, a política de controle de acesso deve considerar:

- os requisitos de segurança de aplicações específicas do negócio da instituição;
- a identificação de toda informação referente às aplicações de negócio;
- as políticas para autorização e distribuição de informação (por exemplo, a necessidade de conhecer os princípios e níveis de segurança, bem como a classificação da informação);
- a compatibilidade entre o controle de acesso e as políticas de classificação da informação dos diferentes sistemas e redes;
- a legislação vigente e qualquer obrigação contratual considerando a proteção do acesso a dados ou serviços;
- o perfil de acesso padrão para categorias de usuários comuns;
- o gerenciamento dos direitos de acesso em todos os tipos de conexões disponíveis em um ambiente distribuído conectado em rede

(BRASIL, 2012-b, p.29)

5.3. Gerenciamento do Catálogo de Serviço

Cabe ao processo de gestão de catálogo de serviços a elaboração, avaliação, aprovação e revisão do catálogo de serviços de TI, assegurando sua ampla disponibilidade, atualização, pertinência e atendimento às necessidades dos usuários. Espera-se que o processo possua um dono responsável por assegurar que ele seja executado conforme o padrão acordado e documentado e que ele atenda as metas definidas.

O catálogo de serviços⁷ de TI é o documento cujo objetivo é prover uma fonte única, padronizada e consistente de informações de todos os serviços disponíveis pela área de TI da organização.

A norma ABNT NBR ISO 20.000-2:2020 apregoa que “o catálogo de serviços é um documento-chave para estabelecer expectativas de clientes e convém que ele seja de fácil acesso e amplamente disponível para o cliente e para as equipes de suporte”. A mesma norma também recomenda que o catálogo de serviços “inclua informações como: a) nome e descrição do serviço; metas do serviço; pontos de contato; horas de serviço, horas de suporte e exceções; acordos de segurança; serviços atuais; dependências entre o serviço e os serviços de apoio dos quais é dependente, etc” (ABNT, 2021).

É esperado que o catálogo de serviços descreva de maneira clara, objetiva e de fácil acesso os serviços e suas descrições para seu público-alvo, usando termos que estejam alinhados com a visão do cliente e seja compreensível por aqueles sem uma compreensão técnica detalhada, visando facilitar o engajamento das partes interessadas e a efetiva entrega do serviço. Convém que o catálogo de serviços seja mantido e atualizado permanentemente.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

⁷ Catálogo de serviços - informação documentada sobre os serviços que uma organização fornece para seus clientes. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.17.

5.4. Gerenciamento de Níveis de Serviço

De acordo com a Nota Técnica 6/2010 do TCU, gestão de níveis de serviço (grifou-se):

[...] consiste na metodologia disciplinada e nos procedimentos proativos utilizados para garantir que níveis adequados de serviços serão entregues para os usuários de TI de acordo com as prioridades do negócio e a um custo aceitável, acordado com o cliente.

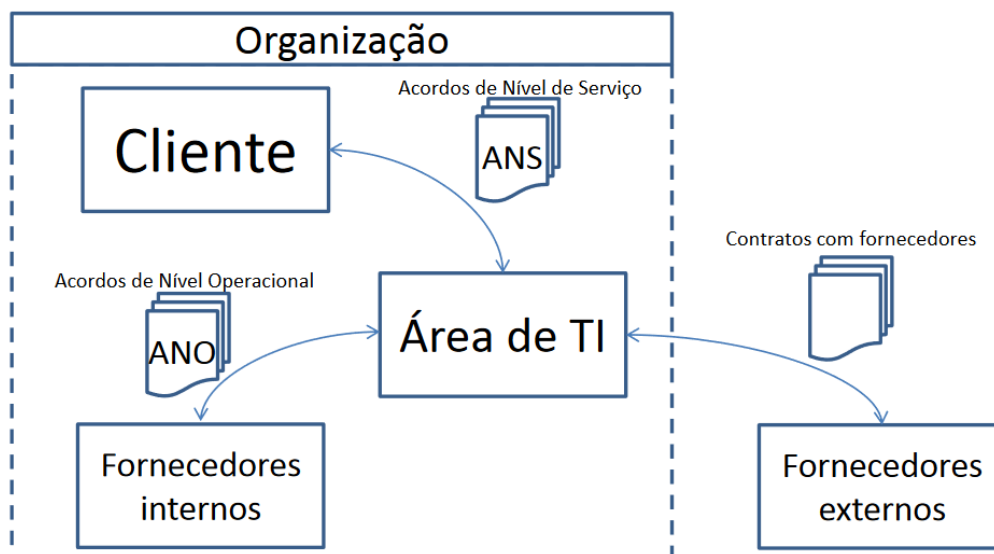
[...]

De acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 20000-1 (ABNT, 2008a, p. 9), o objetivo do gerenciamento de nível de serviço é definir, acordar, registrar e gerenciar níveis de serviço, que devem ser monitorados e relatados em comparação com as metas, demonstrando as informações atuais e as tendências. As causas de não conformidade devem ser relatadas e as ações de melhoria identificadas durante esse processo devem ser registradas, fornecendo insumos para um plano de melhoria do serviço.

(BRASIL, 2015-a, p. 5)

Ainda de acordo com a referida Nota Técnica, o objeto do processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço é composto, essencialmente, por três instrumentos: os acordos de nível de serviço, os acordos de nível operacional e os contratos de nível de serviço. A figura a seguir, extraída da Nota Técnica, sintetiza o relacionamento entre esses três instrumentos.

Figura 21 - Relacionamento entre ANS, ANO e NMS



Fonte: BRASIL, 2015-a, p. 6.

5.4.1. Acordo de Níveis de Serviço (ANS)

O acordo de nível de serviço, ANS (em inglês, *Service Level Agreement*, SLA), é um instrumento que “descreve um serviço de TI, as suas metas de nível de serviço (em termos de desempenho, quantidade e qualidade) do ponto de vista do negócio da organização, características da carga de trabalho, papéis e responsabilidades dos atores envolvidos, prioridades e procedimentos de exceção, entre outros aspectos. Esse documento deve ser acordado entre os requisitantes ou interessados em um determinado serviço de TI e o responsável pelos serviços de TI da organização, e deve ser revisado periodicamente para certificar-se de que continua adequado ao atendimento das necessidades de negócio da organização” (ABNT, 2008a, p. 9, 2008b, p.9, *apud* BRASIL, 2015-a, p.6).

5.4.2. Acordo de Nível Operacional (ANO)

O acordo de nível operacional, ANO (em inglês, *Operational Level Agreement*, OLA), trata-se do acordo “firmado entre o provedor de serviço de TI da organização e um fornecedor interno da mesma organização (e.g. as áreas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica, água, segurança e manutenção predial, licitações e contratos etc) cujos serviços são essenciais para viabilizar a entrega do serviço de TI ao cliente. A estrutura do ANO é semelhante à do ANS e define os produtos ou serviços a

serem fornecidos e as responsabilidades de ambas as partes” (ABNT, 2008b, p. 17, *apud* BRASIL, 2015-a, p.6 e 7).

5.4.3. Níveis Mínimos de Serviços (NMS)

Trata-se da “definição, nos termos de referência de contratação de serviços de TI, dos requisitos mínimos de qualidade, prazo, quantidade, entre outros aspectos, a serem cumpridos pelo fornecedor para consecução dos objetivos da contratação pretendida” (BRASIL, 2015-a, p.8).

A importância de se estabelecer níveis mínimos de serviços nas contratações de TI está sintetizada no seguinte trecho da Nota Técnica 6/2010 do TCU:

Em contratações públicas de serviços de TI, é necessário estabelecer requisitos mínimos a serem cumpridos pelo fornecedor, elaborados a partir das necessidades manifestadas pelos clientes internos da área de TI do órgão ou da entidade contratante, com vistas a resolver algum problema de negócio da organização. Tais requisitos podem ser traduzidos em metas relacionadas a fatores como qualidade e produtividade a ser alcançada pela empresa prestadora do serviço.

Cada uma dessas metas pode ser chamada de “metas de serviço”, enquanto o conjunto delas (ou requisitos mínimos) define o nível mínimo de serviço contratado. No âmbito dos processos licitatórios para contratação de serviços de TI, essas metas devem ser especificadas com clareza e precisão no termo de referência.

Com o propósito de medir o desempenho do fornecedor, é necessário que a organização contratante se utilize de instrumentos capazes de aferir o cumprimento das metas de serviço estabelecidas em contrato. Nesse sentido, o uso de indicadores de desempenho é essencial para avaliar a eficiência da empresa na prestação do serviço e, com base nisso, efetuar a remuneração devida.

De modo geral, os indicadores se destinam a medir o alcance de determinada meta de serviço, tais como o cumprimento de prazos e o atendimento ao nível de conformidade do serviço prestado em relação às especificações feitas no termo de referência. Também servem para indicar se a quantidade de serviço estabelecida no contrato está sendo entregue pelo fornecedor. Nesse caso, é importante que os indicadores sejam formulados em conjunto com a utilização

de métricas de tamanho/quantidade, a fim de se avaliar a produtividade do fornecedor.

(BRASIL, 2015-a, p.8)

5.5. Gerenciamento de Configurações e Ativos

Trata-se do processo responsável tanto pelo gerenciamento da configuração quanto pelo gerenciamento de ativos⁸.

Gerenciamento da configuração é o processo responsável pela gestão das informações sobre os itens de configuração⁹ (IC) necessários para entrega de serviços de TI, incluindo seus relacionamentos. Esses itens podem ser classificados em vários níveis, dependendo do tipo e criticidade do serviço. Itens de configuração podem ser, entre outros: *hardware*; *software*; sistemas operacionais; banco de dados; redes; ou instalações, como *data centers*.

Para cada item de configuração é necessário definir quais informações serão registradas e gerenciadas. A informação de configuração pode incluir: um identificador único, tal como um número de série; a versão do IC; o tipo do IC; o nome ou descrição do IC e seu papel no serviço; a localização; o relacionamento com outros ICs.

Através do processo de gerenciamento de configuração, a organização identifica, registra, controla, rastreia e verifica itens de configuração e gerencia a informação de configuração pertinente aos serviços. O objetivo do processo é assegurar que uma informação confiável e correta sobre a configuração dos serviços e os itens de configuração que os apoiam estejam disponíveis quando necessárias.

Gerenciamento de ativos, por seu turno, é o processo de negócio responsável por rastrear e apresentar o valor e a responsabilidade financeira dos ativos durante o seu ciclo de vida. Define um inventário completo dos ativos e quem são seus responsáveis.

⁸ Ativo – item, algo ou entidade que tem valor potencial ou real para uma organização. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.1.

O valor pode ser tangível ou intangível, financeiro ou não financeiro, e inclui a consideração de riscos e passivos. Ele pode ser positivo ou negativo, em diferentes estágios da vida do ativo. Um ativo pode também ser um item de configuração. Alguns itens de configuração não são ativos

⁹ Item de configuração (IC) - elemento que precisa ser controlado com o objetivo de entregar um serviço ou serviços. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.2.

Nesse tema, a organização deve assegurar que os ativos usados para entregar serviços sejam gerenciados para atender aos requisitos de serviço e as obrigações legais, regulatórias e contratuais. Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 20000-1, o foco é gerenciar os ativos necessários para operar os serviços. Exemplos de ativos a serem gerenciados incluem *hardware*, infraestrutura, equipamento e licenças.

Cabe ao processo de gestão de configuração e ativos elaborar uma base de dados consolidada que contenha as configurações dos serviços e ativos de TI, com seu relacionamento, que permita analisar seu histórico e que seja atualizada periodicamente. Espera-se que o processo possua um dono responsável por assegurar que ele seja executado conforme o padrão acordado e documentado e que ele atenda às metas definidas.

Para maiores detalhes acerca do tema, buscar o Anexo “009 – Requisitos mínimos”.

5.6. Gestão de Incidentes

Trata-se do processo responsável por gerir o ciclo de vida de todos os incidentes¹⁰, do registro até seu devido fechamento.

Dessa forma, cabe ao processo de gestão de incidentes de serviços de TI registrar, classificar, priorizar, escalar (quando necessário), resolver e fechar os incidentes que forem recebidos. Espera-se que o processo possua um dono responsável por assegurar que ele seja executado conforme o padrão acordado e documentado e que ele atenda às metas definidas.

O objetivo da gestão de incidentes é restabelecer o serviço de TI o mais rápido possível e dentro das metas acordadas de nível de serviço. Este processo pode ter como escopo também tratar e responder a eventos que ameacem a segurança da informação¹¹.

¹⁰ Incidente - interrupção não planejada de um serviço, uma redução na qualidade de um serviço ou um evento que ainda não tenha impactado o serviço para o cliente ou usuários. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.5.

¹¹ A organização pode optar por executar um processo mais genérico para a gestão de incidentes de serviços de TI e outro mais específico para a gestão de incidentes de segurança da informação.

Assim que os incidentes são identificados, eles devem ser registrados e classificados de forma a permitir sua identificação e priorização, escalados, quando necessário, e por fim, resolvidos e fechados. Os incidentes podem ser classificados por urgência, impacto, natureza, tipo de serviço, tipo de usuário ou outros meios pertinentes. A resolução de incidentes é beneficiada quando se utilizam bases de dados de problemas¹² e erros conhecidos¹³.

A organização deve definir critérios para identificar os incidentes graves, tais como, um incidente que afeta todos os clientes ou um incidente que terá um grave impacto na segurança da informação. Uma vez que sejam resolvidos, eles devem ser reportados à alta administração, analisados criticamente e registradas as lições aprendidas na sua resolução. Um procedimento formalmente documentado é requerido para a gestão de incidente grave, mas é opcional para outros tipos de incidentes.

5.6.1. Gestão de Incidentes de Segurança da Informação

Especificamente sobre o tema Segurança da Informação, a Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 orienta que fragilidades e eventos de segurança, associados com sistemas de informação, sejam comunicados e gerenciados de forma consistente e efetiva, permitindo a tomada de ação corretiva de forma tempestiva.

A referida norma também preconiza o estabelecimento mecanismos para análise dos incidentes recorrentes ou de alto impacto, com vistas à sua quantificação e monitoramento.

É oportuno reforçar que a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD) estabelece, no artigo 48, que o controlador de dados pessoais comunique à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, mencionando minimamente:

- I – a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- II – as informações sobre os titulares envolvidos;

¹² Problema - causa de um ou mais incidentes reais ou potenciais. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.10.

¹³ Erro conhecido - problema que tem uma causa raiz identificada ou um método de reduzir ou eliminar seu impacto em um serviço. ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2020, item 3.2.9.

III – a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

IV – os riscos relacionados ao incidente;

V – os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

VI – as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

(Lei 13.709/2018, art. 48, § 1º)

Assim sendo, convém que a organização, dentro do processo de gestão de incidentes, observe as recomendações dos itens A.16.1. da Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, incluindo canais apropriados de notificação no processo de gestão de incidentes.

6. Conformidade aos Requisitos Externos

No COBIT 2019, o processo MEA03, pertencente ao domínio Monitorar, Avaliar e Analisar (do inglês *Monitor, Evaluate and Assess*, MEA), trata da conformidade com os requisitos externos (COBIT 2019, p.285, tradução livre).

O processo abarca as práticas de identificação dos requisitos externos (MEA03.1); de otimização da resposta aos requisitos (MEA03.2); de avaliação periódica de cumprimento desses requisitos (MEA03.3); e de garantia da conformidade aos mesmos (MEA03.4).

Dentro do vasto universo de requisitos externos de TI existente, foram selecionados os seguintes temas como amostragem:

- SIAFIC;
- Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;
- Plano de Contratações Anual.

6.1. SIAFIC

A Lei Complementar nº 101/2000 prevê uma série de medidas a serem adotadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para assegurar a transparência das contas públicas, entre as quais, a utilização de Sistema Único e

Integrado de Administração Financeira, Execução Orçamentária e Controle - Siafic, conforme estabelece o seu art. 48, §1º, inc. III, e §6º. *In verbis* (grifou-se):

Art. 48. **São instrumentos de transparência da gestão fiscal**, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

§ 1º **A transparência será assegurada também mediante:** [...]

III – **adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.** [...]

§ 6º **Todos os Poderes e órgãos** referidos no art. 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e fundos, do ente da Federação **devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo,** resguardada a autonomia.

Como se depreende da leitura do art. 48, §1º, inc. III, da LRF, com redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009, o legislador houve por bem incumbir o Poder Executivo da União do papel de regulamentar o padrão mínimo do sistema integrado de administração financeira e controle a ser adotado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Nessa toada, a Presidência da República editou o Decreto Federal nº 10.540/2020, que disciplina hodiernamente a matéria por meio de suas disposições gerais e diretrizes acerca dos procedimentos contábeis, da transparência da informação e dos requisitos tecnológicos do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.

Segundo o art. 1º, *caput* e §1º, do Decreto Federal nº 10.540/2020, o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle é definido como *software*, mantido e gerenciado pelo Executivo, que deve ser utilizado pelos Poderes do ente da Federação e por todos os órgãos referidos no art. 20 da LRF, com vistas à transparência na gestão fiscal, nestes termos (grifou-se):

Art. 1º **A transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic, será assegurada pela**

observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido neste Decreto e do disposto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sem prejuízo de outras disposições previstas em lei ou em atos normativos aplicáveis.

§ 1º O Siafic corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial e controlar e permitir a evidenciação, no mínimo: [...]

Mais adiante, nos §§ 3º, 4º e 6º, do art. 1º, o Decreto Federal nº 10.540/2020 estabelece que o Siafic **será único para cada ente federativo**, estando o **Poder Executivo incumbido da contratação ou desenvolvimento, da manutenção e atualização do software**, bem como da definição de regras contábeis, entre outras, **com ou sem rateio das despesas** com os demais Poderes e órgãos, que terão sua autonomia administrativa e financeira preservada.

Oportuno frisar que **a singularidade do Siafic** no âmbito da unidade federada **não fere a autonomia dos Poderes**, na medida em que se trata de sistema único de registro dos atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, e não propriamente de gestão de recursos públicos, sendo alimentado com informações de cada unidade gestora ou executora pelos usuários autorizados e habilitados segundo as políticas de acesso definidas no Decreto Federal nº 10.540/2020, de modo que cada Poder ou órgão possa alterar tão somente informações de sua responsabilidade.

Eis o teor dos referidos dispositivos (grifou-se):

§ 3º Para fins do disposto no § 1º, entende-se como Siafic mantido e gerenciado pelo Poder Executivo a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela manutenção e atualização do Siafic e pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, **com ou sem rateio de despesas**.

§ 4º O Poder Executivo observará a autonomia administrativa e financeira dos demais Poderes e órgãos de que trata o § 1º e **não interferirá nos atos do ordenador de despesa** para a gestão dos créditos e recursos autorizados na

forma da legislação e em conformidade com os limites de empenho e o cronograma de desembolso estabelecido e nos demais controles e registros contábeis de responsabilidade de outro Poder ou órgão. [...]

§ 6º O **Siafic será único para cada ente federativo** e permitirá a integração com outros sistemas estruturantes, conforme o disposto nos incisos I e II do **caput** do art. 2º, **vedada a existência de mais de um Siafic no mesmo ente federativo**, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

Ou seja, o Siafic do ente será utilizado por todos os Poderes e órgãos citados no art. 20 da LRF, contudo, recai sobre o Poder Executivo da União, do Distrito Federal e de cada Estado e Município a responsabilidade pela implantação (o que inclui a contratação ou desenvolvimento) e manutenção do sistema, independentemente da divisão dos custos com os demais usuários.

Em face da relevância do tema, o Grupo de Trabalho nº 3 do Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica das entidades representativas do Controle Externo junto ao Tesouro Nacional (ACT 01/18) editou a Nota Técnica 01 – GT3- ACT01-201814, solicitando apoio ao ACT/2018 “para que haja ampla divulgação do entendimento do Grupo de Trabalho 3 a respeito do conceito de sistema único e uma conscientização junto aos Tribunais de Contas da importância de não existirem interpretações diferentes, sob o risco de todas as atividades do Grupo de Trabalho 3 serem comprometidas e os diversos benefícios não serem alcançados”

Tal esforço também produziu o documento intitulado “SIAFIC PERGUNTAS & RESPOSTAS”, elaborado pelo Grupo Técnico nº 3 do Acordo de Cooperação Técnica entre o Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas, representados pelo IRB e ATRICON¹⁵, que traz entendimento de diversos pontos abarcados nos dispositivos do Decreto nº 10.540/2020.

Cumprе lembrar que, por força do disposto no seu art. 18, parágrafo único, do Decreto Federal nº 10.540/2020, cada ente federativo, em tese, estabeleceu plano de

14 https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:13191. Acessado em 02/07/2023

15 https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/arquivo/conteudo/Perguntas_e_Respostas_Siafic_19_04_22.pdf. Acessado em, 01/07/2023.

ação voltado para a sua adequação ao regramento constante de tal ato normativo, compreendendo o conjunto de ações propostas para implementação do Siafic com padrão mínimo de qualidade, no qual podem ser encontradas, inclusive, as medidas atinentes à contratação ou ao desenvolvimento do sistema.

6.2. Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP

O PNCP é uma modificação significativa introduzida pela Nova Lei de Licitações e Contratos. Tal inovação consiste em uma plataforma digital que visa centralizar e agilizar o processo de contratação pública no Brasil. Sua criação está alinhada com os princípios da transparência, eficiência, competitividade e sustentabilidade nos processos licitatórios e contratos públicos e com os objetivos do processo licitatório, trazidos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 - proposta mais vantajosa, isonomia, evicção de sobrepreço, superfaturamento e preços inexequíveis e o desenvolvimento social

Estabelecido por disposição do art. 174, caput, da Lei nº 14.133/2021¹⁶, o portal foi desenvolvido para ser uma fonte única de informações sobre contratações governamentais em todo o país. Ele permite que órgãos públicos anunciem suas licitações e compras, disponibilizem seus editais, documentos relacionados e informações relevantes para os licitantes, e a possibilidade de realização de pregões eletrônicos. O elemento centralizador de informações contribui para a diminuição da assimetria de informações, para o fortalecimento do controle social, para o combate à corrupção e para o aumento da eficiência na gestão dos recursos públicos.

Antes de sua criação, os órgãos públicos utilizavam diferentes sistemas e plataformas para divulgar suas licitações, o que dificultava o acesso e acompanhamento por parte das empresas. Essa conjuntura favorecia a assimetria de informações entre a Administração e os agentes econômicos licitantes, como pontua LIMA e GIOIELLI (2022).

Nessa seara, o órgão público enfrenta dificuldades para obter informações sobre o histórico dos potenciais contratantes, restando à Administração a tarefa de exigir,

¹⁶ Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:

na fase de habilitação, informações de cunho jurídico e econômico dos potenciais fornecedores de bens ou serviços.

De forma correlata, cientes da multiplicidade de órgãos e da ausência de uma central única de informações, os licitantes não possuem incentivos para expor dados negativos a seu respeito, como sanções impostas por algum contratante da esfera pública.

Ao estabelecer a centralização das informações no Portal Nacional de Contratações Públicas, a Lei nº 14.133/2021 também dispõe sobre a **obrigatoriedade** na divulgação dos atos concernentes às contratações no portal em tela, através de seu art. 174, inc. I.

Entre esses atos constam a publicidade do edital, seus anexos e documentos da fase interna da licitação - art. 54, caput c/c § 3º¹⁷, e a publicidade do extrato do cartão de pagamento – art. 75, § 4º¹⁸. O aspecto mandatório do uso do PNCP surge também no art. 94, caput, da norma em questão, ao estabelecer que a divulgação no portal é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos.

Além disso, a Nova Lei de Licitações e Contratos estampa o Portal Nacional de Contratações públicas em dispositivos que tratam de pesquisa de preços - art. 23, §

¹⁷ Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 3º Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.

¹⁸ Art. 75. É dispensável a licitação:

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

1º, inc. I¹⁹ - de julgamento por melhor técnica e técnica e preço - art. 37, inc. III²⁰ - do registro cadastral unificado de licitantes – art. 87²¹.

A relevância do PNCP já foi enfatizada pelo Tribunal de Contas da União em sua lista de alto risco para a administração pública federal do ano de 2022²². Entre as ameaças à gestão e integridade nas contratações públicas, citam a ausência de definição de estratégia e de cronograma para a concretização do portal e de módulos e normativos essenciais para assegurar a eficácia da NLLC.

Nesse sentido, conforme Acórdão nº 2.458/2021 TCU - Plenário, o entendimento do TCU era da adoção transitória e excepcional de meios alternativos de transparência das contratações até que sejam concluídas as medidas necessárias ao efetivo acesso às funcionalidades do PNCP.

Tal entendimento se coaduna com o desta Corte de Contas, conforme Decisão Plenária no processo TCE-RJ nº 213.818-2/21, em sessão de 25/08/2021, que proferiu a seguinte diretriz:

Enquanto não implementado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a Administração poderá publicar os atos decorrentes de licitações e contratos com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 em diário oficial e sítio eletrônico oficial do próprio ente federativo, desde que este atenda ao disposto no inciso LII do artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021.

¹⁹ § 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

²⁰ Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o [§ 3º do art. 88 desta Lei](#) e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

²¹ Art. 87. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento.

²² Disponível em: <https://sites.tcu.gov.br/listadealtorisco/gestao_e_integridade_nas_contratacoes_publicas.html>. Acesso em: 22 jun. 2023.

Atualmente, a compreensão do TCU é o de que as situações impeditivas ao uso do PNCP se encontram superadas, de modo que o entendimento do Acórdão nº 2.458/2021 TCU - Plenário foi afastado, nos termos do Voto que deu ensejo ao Acórdão nº 1.731/2022 TCU - Plenário:

A transitoriedade mencionada no Acórdão 2458/2021-TCU-Plenário estava associada à ausência de funcionalidades previstas no PNCP. Conforme noticiado pelo Ministério da Economia, novos recursos foram incorporados ao Portal, entre os quais a funcionalidade denominada "Publicador de Contratos", implementada em 14/2/2022. Tal ferramenta possibilita aos órgãos e entidades não integrantes do Sisg divulgar seus contratos e eventuais aditivos no PNCP, em atendimento à Lei 14.133/2021.

O órgão central informou não haver, desde o lançamento do "Publicador de Contratos", relatos de dificuldades relevantes de integração de dados ao novo Portal. Consta também dos autos comprovação de que a área administrativa deste Tribunal já vem se utilizando da nova funcionalidade. Assim, superada a situação fática que ensejou a exceção instituída em caráter temporário por meio do Acórdão 2458/2021-TCU-Plenário, deve-se afastar a aplicação daquele entendimento, visando a assegurar, conforme intenção do legislador, que o PNCP seja o repositório oficial de divulgação centralizada e obrigatória dos atos produzidos em sede das licitações e dos contratos administrativos.

O Publicador de Contratos é a ferramenta que ocupa uma importante lacuna para que estados, municípios e órgãos dos poderes judiciário e legislativo publiquem seus contratos ou empenhos com força de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) de forma simples e gratuita, sem a necessidade de intermediários ou infraestrutura própria, conforme página eletrônica do Portal de Compras²³.

²³ Disponível em: <<https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/publicador-de-contratos>>. Acesso em: 22 jun. 2023

Ademais, o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, instituído pelo art. 174, § 1º, da Lei nº 14.133/2021²⁴, publicou o Comunicado nº 1/2023²⁵ informando que o PNCP se encontra operacionalmente apto a viabilizar a divulgação centralizada e obrigatória dos atos essenciais praticados sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA), relacionados no §2º de seu art. 174.

Nessa vereda, o TCE-RJ, através de sua Deliberação nº 335/2022, dispõe a **obrigatoriedade de adesão, pelos jurisdicionados, ao Portal Nacional de Contratações Públicas**. Tal ato normativo ainda determina que o jurisdicionados designem pessoal responsável pela operação das informações no PNCP²⁶.

6.3. Plano de Contratações Anual

O Planejamento das Contratações é o processo de levantamento e consolidação de todas as contratações que um determinado órgão pretende realizar ou prorrogar em um período futuro. É razoável e costumeiro que esse período coincida com um exercício financeiro. Ele auxilia na otimização dos recursos disponíveis e no aprimoramento dos processos de trabalho.

Tal planejamento é capaz de auxiliar a organização no alcance de suas metas e objetivos, permitindo uma análise gerencial, auxiliando o nível intermediário e o nível estratégico nas decisões e possíveis intervenções.

Por conseguinte, como fruto da execução do processo de planejamento, concebe-se o Plano Anual de Contratação, artefato que consolida todas as contratações julgadas necessárias no ano para o alcance dos objetivos de um órgão.

Sobre esse aspecto, o Decreto Lei n.º 200/1967, art. 6º, inciso I e a Lei 14.133/2021, art. 5º, caput, fazem do **princípio do planejamento** alicerce diretor da boa administração, este último dispositivo sobretudo no tocante às contratações públicas.

²⁴ art. 174, § 1º O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de:

²⁵ Disponível em: <<https://www.gov.br/pncp/pt-br/aceso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-1-2023-portal-nacional-de-contratacoes-publicas-pncp>> Acesso em: 22 jun. 2023.

²⁶ Art. 4º Deverão ser designados servidores ou equipes responsáveis pela inserção, exclusão, alteração e manutenção de dados e informações no Portal Nacional de Contratações Públicas, assim como implementadas e mantidas outras medidas de monitoramento da atualização dessas informações.

A Nova Lei de Licitações e Contratos dispõe sobre o Plano de Contratações Anual em seu art. 12, inc. VII (grifou-se):

a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, **elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência**, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Apesar de tal dispositivo trazer um caráter opcional ao instrumento, ao se harmonizar o disposto ao plano com o princípio do planejamento, constante na mesma Lei, torna-se evidente que a **elaboração do plano de contratações anual é a regra**.

Nesse sentido, trazemos os dizeres do Acórdão nº 1.637/2021 – Plenário TCU (grifou-se):

Ainda que o legislador não tenha previsto, ao menos de modo expresse, a obrigatoriedade de utilização do referido plano (art. 12, inciso VII), **é forçoso reconhecer que se trata de mecanismo integralmente alinhado aos princípios expressos do planejamento e da eficiência (Lei 14.133/2021, art. 5º, caput)** e, no tocante às compras, da responsabilidade fiscal (art. 40, inciso V, alínea “c”), além de fomentar a transparência das atividades logísticas do Estado (Lei 14.133/2021, art. 12, §1º).

Antes mesmo de tal entendimento, o Tribunal de Contas da União já considerava a necessidade precípua de elaboração de um plano anual de contratações, como se destaca do Acórdão nº 2.622/2015 TCU - Plenário:

9.2.1.12. executar processo de planejamento das aquisições, contemplando, pelo menos:

9.2.1.12.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de um documento que materialize o plano de aquisições, contemplando, para cada contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para executar a aquisição (e.g., mês), programa/ação suportado(a) pela aquisição, e objetivo(s) estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição; 9.2.1.12.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições;

9.2.1.12.3. divulgação do plano de aquisições na internet;

9.2.1.12.4. acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios;

Mais ainda, faz-se oportuno trazer a baila recomendação da OCDE acerca do planejamento anual de contratações para promover a integridade das licitações públicas, contida no princípio 3 do documento Princípios para a Integridade em licitações públicas – OCDE 2009 (tradução livre)²⁷:

Princípio 3. Assegurar que o erário público é utilizado de acordo com os propósitos desejados nas licitações públicas.

Sistemas de licitações públicas estão no centro do gerenciamento estratégico do erário público para promover o tirar o melhor uso do dinheiro, bem como auxiliar na prevenção à corrupção. Para refletir as necessidades governamentais e prover um olhar estratégico em relação ao atingimento dos objetivos governamentais e departamentais, **o planejamento das contratações é um instrumento de gestão relevante. Planos de licitação – geralmente preparados em uma base anual – podem incluir o planejamento orçamentário correlato, formulado em base anual ou plurianual (frequentemente como parte do plano de investimento departamental), com a descrição detalhada e realística das necessidades financeiras e de recursos humanos. (...)**

Isto posto, convém que avaliar a execução de processo de planejamento das contratações que culmine na elaboração do Plano de Contratação Anual pelos jurisdicionados, determinando tal ação em caso de sua ausência ou incipiência.

²⁷ OECD Principles for Integrity in Public Procurement - 2009

Principle 3. Ensure that public funds are used in public procurement according to the purposes intended.

Public procurement systems are at the centre of the strategic management of public funds to promote overall value for money, as well as help prevent corruption. To reflect government needs and provide a strategic outlook in relation to the attainment of government or department objectives, procurement planning is a key management instrument. Procurement plans – generally prepared on an annual basis – may include the related budget planning, formulated on an annual or multi-annual basis (often as part of a department investment plan), with a detailed and realistic description of financial and human resource requirements. Planning requires that officials are adequately trained in planning, scheduling and estimating projects costs so that projects are well co-ordinated and fully funded when works need to begin. Procurement plans could also be published to inform suppliers of forthcoming opportunities providing that the information released is carefully selected to avoid possible collusion.

7. Transformação Digital

A transformação digital tomou grande espaço nas organizações com o objetivo de ganhos em eficiência e de melhorias nas prestações de seus serviços. O setor público não foi indiferente e promoveu avanços nessa temática.

É cediço notar que a transformação digital é mais que lidar com tecnologia. O foco principal deve ser na mudança comportamental e cultural da organização.

Nesse sentido, salienta-se a importância da alta administração em avaliar, dirigir e monitorar tal esforço com base em uma estratégia fundada em objetivos, metas e indicadores.

7.1. Governo Digital

O Governo Digital pode ser entendido como o uso das tecnologias digitais pelo Poder Público para aprimorar a prestação de serviços à sociedade, fomentando a participação dos indivíduos na condução das políticas públicas.

Como visto, as iniciativas do Governo Digital se coadunam com o Plano de Logística Sustentável, notadamente no que tange à dimensão econômica, com a aplicação dos recursos públicos com o objetivo de prestar serviços de qualidade e de forma eficiente à sociedade.

Seguindo o mesmo entendimento, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), na Revisão do Governo Digital do Brasil: Rumo à Transformação Digital do Setor Público, baseia o Governo Digital em seis dimensões:

Figura 22 - As Seis Dimensões do Governo Digital



Fonte: <<http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3627>>. Acesso em: 03 jul. 2023.

Nota-se, a partir dessas seis dimensões, que o Governo Digital não se limita ao emprego de tecnologia da informação no setor público, ao tratar de uma mudança cultural na forma que as políticas públicas devem ser conduzidas.

Em recente movimento legislativo, promulgou-se a Lei nº 14.129/2021 - A Lei do Governo Digital. Essa norma conceitua o Governo Digital a partir das seguintes diretrizes no art. 3º:

- I - a desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos móveis;
- II - a disponibilização em plataforma única do acesso às informações e aos serviços públicos, observadas as restrições legalmente previstas e sem prejuízo, quando indispensável, da prestação de caráter presencial;

- III - a possibilidade aos cidadãos, às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos de demandar e de acessar serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial;
- IV - a transparência na execução dos serviços públicos e o monitoramento da qualidade desses serviços;
- V - o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública;
- VI - o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos;
- VII - o uso de linguagem clara e compreensível a qualquer cidadão;
- VIII - o uso da tecnologia para otimizar processos de trabalho da administração pública;
- IX - a atuação integrada entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação e no controle dos serviços públicos, com o compartilhamento de dados pessoais em ambiente seguro quando for indispensável para a prestação do serviço, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e, quando couber, com a transferência de sigilo, nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;
- X - a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço;
- XI - a eliminação de formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido;
- XII - a imposição imediata e de uma única vez ao interessado das exigências necessárias à prestação dos serviços públicos, justificada exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente;
- XIII - a vedação de exigência de prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou de informação válida;
- XIV - a interoperabilidade de sistemas e a promoção de dados abertos;
- XV - a presunção de boa-fé do usuário dos serviços públicos;
- XVI - a permanência da possibilidade de atendimento presencial, de acordo com as características, a relevância e o público-alvo do serviço;
- XVII - a proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);
- XVIII - o cumprimento de compromissos e de padrões de qualidade divulgados na Carta de Serviços ao Usuário;
- XIX - a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

- XX - o estímulo a ações educativas para qualificação dos servidores públicos para o uso das tecnologias digitais e para a inclusão digital da população;
- XXI - o apoio técnico aos entes federados para implantação e adoção de estratégias que visem à transformação digital da administração pública;
- XXII - o estímulo ao uso das assinaturas eletrônicas nas interações e nas comunicações entre órgãos públicos e entre estes e os cidadãos;
- XXIII - a implantação do governo como plataforma e a promoção do uso de dados, preferencialmente anonimizados, por pessoas físicas e jurídicas de diferentes setores da sociedade, resguardado o disposto nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), com vistas, especialmente, à formulação de políticas públicas, de pesquisas científicas, de geração de negócios e de controle social;
- XXIV - o tratamento adequado a idosos, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
- XXV - a adoção preferencial, no uso da internet e de suas aplicações, de tecnologias, de padrões e de formatos abertos e livres, conforme disposto no inciso V do caput do art. 24 e no art. 25 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet); e
- XXVI - a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor público.

Nessa toada, a Lei traz comandos que pontuam a prestação digital dos serviços, promovendo soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos²⁸.

Ademais, a norma direciona o gestor a fomentar o chamado autosserviço²⁹, que é o “acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital, sem necessidade de mediação humana”, nos termos do artigo 4º, inciso II, da referida Lei.

Sobre um outro aspecto, o normativo endossa a importância de uma estratégia para o governo digital, promovendo a participação na Estratégia Nacional de

²⁸ Art. 5º A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

²⁹ Art. 14, Parágrafo único. O acesso à prestação digital dos serviços públicos será realizado, preferencialmente, por meio do autosserviço.

Governo Digital, editada pelo Poder Executivo federal³⁰ e no incentivo a edição de estratégias específicas por cada ente³¹.

Em um enfoque diverso, a Lei 14.129/2021 define os componentes do Governo Digital no artigo 18, caput e incisos: “I - a Base Nacional de Serviços Públicos; II - as Cartas de Serviços ao Usuário, de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017; e III - as Plataformas de Governo Digital.”

Tais componentes são capazes de atingir a prestação digital dos serviços públicos, a abertura de dados do governo, a interoperabilidade entre os órgãos e entes, a governança do governo digital e tantos outros aspectos cobertos pela norma.

Em especial, a Carta de Serviços ao Usuário foi instituída na Lei de Proteção ao Usuário do Serviço Público. Tal instrumento tem por objetivo “informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público”, Lei nº13.460/2017, artigo 7º § 1º.

Nessa vereda, a referida Lei dispõe sobre os requisitos que a Carta deve cumprir:

Art. 7º

(...)

§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações relacionadas a:

I - serviços oferecidos;

II - requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o auseserviço;

III - principais etapas para processamento do serviço;

IV - previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;

V - forma de prestação do serviço; e

VI - locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço.

³⁰ Art. 15. A administração pública participará, de maneira integrada e cooperativa, da consolidação da Estratégia Nacional de Governo Digital, editada pelo Poder Executivo federal, que observará os princípios e as diretrizes de que trata o art. 3º desta Lei.

³¹ Art. 16. A administração pública de cada ente federado poderá editar estratégia de governo digital, no âmbito de sua competência, buscando a sua compatibilização com a estratégia federal e a de outros entes.

§ 3º Além das informações descritas no § 2º, a Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento relativos, no mínimo, aos seguintes aspectos:

I - prioridades de atendimento;

II - previsão de tempo de espera para atendimento;

III - mecanismos de comunicação com os usuários;

IV - procedimentos para receber e responder as manifestações dos usuários; e

V - mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado e de eventual manifestação.

§ 4º A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na internet.

§ 5º Regulamento específico de cada Poder e esfera de Governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário.

§ 6º Compete a cada ente federado disponibilizar as informações dos serviços prestados, conforme disposto nas suas Cartas de Serviços ao Usuário, na Base Nacional de Serviços Públicos, mantida pelo Poder Executivo federal, em formato aberto e interoperável, nos termos do regulamento do Poder Executivo federal.

Insta salientar que a Lei nº 13.460/2017 se aplica à administração direta e indireta dos entes municipais³², devendo ser observada pelas Prefeituras Municipais participantes deste trabalho.

Diante do exposto, é perceptível que a modernização da Administração Pública passa pelo Governo Digital e é altamente recomendável que iniciativas de sua adoção sejam de pronto elaboradas.

Nesse sentido, convém que os entes públicos municipais promovam aderência a Lei nº 14.129/2021, como dispõe o art. 2º inciso III:

Art. 2º. Esta Lei aplica-se:

(...)

³² Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal.

III - às administrações diretas e indiretas dos **demais entes federados**, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo, **desde que adotem os comandos desta Lei por meio de atos normativos próprios**.

7.2. Processo Administrativo Eletrônico

A Administração Pública do Brasil vem progredindo na direção da transformação digital, com a evolução da legislação em matéria digital e a regulamentação do uso da tecnologia em seu operacional.

Inicialmente, cabe rememorar-se à Carta Magna de 1988, que insculpe o princípio a eficiência no caput do artigo 37. Tal princípio guia a Administração Pública brasileira continuamente na esteira da modernização.

Por sua vez, a base normativa infraconstitucional remonta a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Nessa esteira, a Lei nº 11.419/2006, dispõe acerca do uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais.

Na última década, houve a promulgação de **três regulamentos que conferem a vinculação da Administração Pública a adotarem o processo administrativo eletrônico**.

Primeiramente, a Lei de Acesso à Informação modernizou a forma como a Administração Pública deve proceder em relação a transparência com a sociedade e traz em seu artigo 3º, caput, a **asseguração do direito fundamental de acesso à informação e diretrizes a serem observadas por todos os entes**.

Nessa vereda, o inciso I do referido artigo traz a diretriz de “observância da **publicidade como preceito geral** e do sigilo como exceção” e o inciso III vincula o gestor público a “utilização de meios de comunicação **viabilizados pela tecnologia da informação**”.

Com base nessas diretrizes, é manifesto que o benefício da tecnologia da informação na forma do processo administrativo eletrônico confere elevado grau de

transparência ativa, uma vez que os autos processuais digitais podem ser acessados a partir da internet por toda a sociedade.

Outrossim, o Marco Civil da Internet ordena a atuação do Poder Público por meio de diretrizes, como dispõe o artigo 24, caput³³. Dentre tais diretrizes, situam-se (grifou-se):

- I - estabelecimento de **mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática**, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica;
- II - promoção da **racionalização da gestão, expansão e uso da internet**, com participação do Comitê Gestor da internet no Brasil;
- III - promoção da racionalização e da **interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico**, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a **celeridade de procedimentos**;
- IV - promoção da **interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos** e diversos setores da sociedade;
- V - adoção preferencial de **tecnologias, padrões e formatos abertos e livres**;
- VI - publicidade e **disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta** e estruturada;
- X - prestação de **serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos**.

Não há como desconsiderar a legitimação do processo administrativo eletrônico na consecução do ordenamento supracitado, em vista de o meio físico em papel não alcançar a integração, a eficiência, a racionalização e a interoperabilidade.

Ainda, a mesma Lei 12.965/2012 dispõe, no artigo 25, os preceitos para as **aplicações de internet** da Administração Pública de todos os entes:

Art. 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar:

- I - **compatibilidade dos serviços de governo eletrônico** com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso;

³³ Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil:

II - **acessibilidade a todos os interessados**, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais;

III - **compatibilidade** tanto com a leitura humana quanto com o **tratamento automatizado das informações**;

IV - **facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico**; e

V - **fortalecimento da participação social** nas políticas públicas.

Ao dispor pormenorizadamente sobre as aplicações de internet, o legislador **explicita que a atuação do Poder Público deve priorizar o emprego do ambiente tecnológico** fornecido pela rede mundial de computadores. Além disso, regulamenta, nos dispositivos acessórios do artigo 25, os requisitos a que tais aplicações precisam se amoldar e vão ao encontro da compatibilidade e da facilidade com serviços eletrônicos, da acessibilidade a toda a sociedade com fortalecimento da participação social e da compatibilidade com tratamento automatizado.

Desse modo, constituiu-se que a Administração Pública **deve se desvencilhar do uso do papel como meio físico** na modernização do processo administrativo.

Endossando a diretriz do proveito das ferramentas tecnológicas no setor público, a Lei 13.460/2017 traz regramento para garantir a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. A norma em tela institui como direito de adequada prestação dos serviços públicos pelo usuário a “aplicação de **soluções tecnológicas** que visem a simplificar **processos e procedimentos de atendimento ao usuário** e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações” - artigo 5º, inciso XIII (grifou-se).

Por último, vale ressaltar que a Lei do Governo Digital preceitua no artigo 5º que “A administração pública utilizará soluções digitais para a gestão de suas políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos” e no artigo 6º que “Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio

eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo”, ensejando de forma inexorável a adoção do processo administrativo eletrônico.

Sobre um aspecto correlato, houve avanço nos estatutos legais que visam garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Essa temática é essencial para efetividade dos processos administrativos eletrônicos.

Nesse diapasão, cabe ressaltar o advento da Lei nº 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. Seu artigo 4º classifica os tipos de assinaturas eletrônicas (grifou-se):

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

- a) a que permite identificar o seu signatário;
- b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

- a) está associada ao signatário de maneira unívoca;
- b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;
- c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Respeitando o pacto federativo, o artigo 5º da Lei nº 14.063/2020 deixa a cargo dos entes regulamentarem a restrição de uso de cada tipo de assinatura nos diversos tipos de atos e documentos tratados pela Administração (grifou-se):

Art. 5º No âmbito de suas competências, ato do titular do Poder ou do órgão constitucionalmente autônomo de cada **ente federativo estabelecerá o nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em documentos** e em interações com o ente público. (Regulamento)

§ 1º O ato de que trata o caput deste artigo observará o seguinte:

I - a assinatura eletrônica simples poderá ser admitida nas interações com ente público de menor impacto e que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo;

II - a assinatura eletrônica avançada poderá ser admitida, inclusive:

a) nas hipóteses de que trata o inciso I deste parágrafo;

b) (VETADO);

c) no registro de atos perante as juntas comerciais;

III - a assinatura eletrônica qualificada será admitida em qualquer interação eletrônica com ente público, independentemente de cadastramento prévio, inclusive nas hipóteses mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo.

§ 2º É obrigatório o uso de assinatura eletrônica qualificada:

I - nos atos assinados por chefes de Poder, por Ministros de Estado ou por titulares de Poder ou de órgão constitucionalmente autônomo de ente federativo;

II - (VETADO);

III - nas emissões de notas fiscais eletrônicas, com exceção daquelas cujos emitentes sejam pessoas físicas ou Microempreendedores Individuais (MEIs), situações em que o uso torna-se facultativo;

IV - nos atos de transferência e de registro de bens imóveis, ressalvado o disposto na alínea “c” do inciso II do § 1º deste artigo;

V – (VETADO);

VI - nas demais hipóteses previstas em lei.

§ 3º (VETADO).

§ 4º O ente público informará em seu site os requisitos e os mecanismos estabelecidos internamente para reconhecimento de assinatura eletrônica avançada.

§ 5º No caso de conflito entre normas vigentes ou de conflito entre normas editadas por entes distintos, prevalecerá o uso de assinaturas eletrônicas qualificadas.

Dessa forma, é necessário que os entes, em vias de **simplificar o emprego do processo administrativo eletrônico**, devem considerar qual **tipo de assinatura pode ser admitido para cada tipo de documento**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO – SGE

SUBSECRETARIA DE CONTROLE DA RECEITA E POLÍTICAS DE CIDADANIA

COORDENADORIA SETORIAL DE AUDITORIA EM POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8. Referências Bibliográficas

- ABILIO MARTINS, V.; JEREMIAS JUNIOR, J.; FERNANDO ENCISO, L. **Conflitos de agência, Governança Corporativa e o serviço público brasileiro: um ensaio teórico**. RGC - Revista de Governança Corporativa, São Paulo (SP), v. 5, n. 1, 2021. DOI: 10.21434/IberoamericanJCG.v5i1.25. Disponível em: <https://www.rgc.org.br/Journals/article/view/25> . Acesso em: 3 mai. 2023.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27002:2013: Tecnologia da Informação – Técnicas de segurança – Código de prática para a gestão da segurança da informação**. Rio de Janeiro, 2013.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 38500:2018 Governança corporativa de tecnologia da informação**. Rio de Janeiro. 2018.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000:2018 Gestão de riscos - Diretrizes**. Rio de Janeiro. 2018-a.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 20000-1:2020 Tecnologia da Informação – Gestão de Serviço – Parte 1: Requisitos do Sistema de Gestão de Serviço**. Rio de Janeiro, 2020.
- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 20000-2:2022 Tecnologia da Informação – Gestão de Serviço – Parte 2: Orientação para Aplicação do Sistema de Gestão de Serviço**. Rio de Janeiro, 2021.
- ATRICON – ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. **Resolução nº 05/2014 – Controle Interno dos Jurisdicionados**. Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3204/2014 relacionadas à temática “Controle interno: instrumento de eficiência dos jurisdicionados”, integrante do Anexo Único. 2014. Disponível em: < <https://atrimon.org.br/resolucao-atrimon-no-052014-controle-interno-dos-jurisdicionados/> >. Acesso em: 07 jun. 2023.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.094/2004**. Tribunal de Contas da União, 2004. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2094%252F2004/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/> Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.023/2005**. Tribunal de Contas da União, 2005. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2023%252F2005/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 1.233/2012**. Tribunal de Contas da União, 2012. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1233%2520ANOACORDAO%253A2012%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520 Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012**. Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras providências. Brasília, 2012-a. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-10-de-12-de-novembro-de-2012> Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Boas Práticas em Segurança da Informação**. 4^a ed. Brasília, 2012-b. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B226095120B> Acesso em: 07 jul. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.585/2012**. Tribunal de Contas da União, 2012-c. Disponível em:

<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/2585%252F2012/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NMACORDAOINT%2520desc/0> Acesso em: 10 jul. 2023.

- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 2.622/2015**. Tribunal de Contas da União, 2015. Disponível em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/2622%252F2015/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> Acesso em: 15 mai. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Nota Técnica 6/2010 – versão 1.3**. Trata da aplicabilidade da Gestão de Nível de Serviço como mecanismo de pagamento por resultados em contratações de serviços de TI pela Administração Pública Federal. Brasília, 2015-a. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A150D20B5E0150F69D58BB2C7B> Acesso em: 07 jul. 2023.
- BRASIL. **Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 2016**. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33947/8/Instrucao%20Normativa%20Conjunta%20MP-CGU%2001-2016.pdf> Acesso em: 29 mai. 2023
- BRASIL. **Decreto Lei nº. 9.203, de 22 de novembro de 2017**: Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9203.htm Acesso em: 10 abr. 2023.
- BRASIL. **Decreto Lei nº. 9.178, de 23 de outubro de 2017**: Altera o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e pelas empresas estatais dependentes e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP., Brasília. 2017-a. Disponível em:

<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=9178&ano=2017&ato=4bfQTSU1UeZpWTfa8> Acesso em: 29 mai. 2023.

- BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. **Acórdão TCU 1.171/2017**. Tribunal de Contas da União, 2017-b. Disponível em: < <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/1171%252F2017/%2520DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NMACORDAOINT%2520desc/0/%2520> > Acesso em: 19 mai. 2023.
- BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. **Guia da Política de Governança Pública**, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica>. Acesso em: 30 mar. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas Da União. **10 Passos para a Boa Gestão de Riscos**. Brasília, 2018-a. Disponível em: < https://portal.tcu.gov.br/data/files/3F/D5/65/C0/27A1F6107AD96FE6F18818A8/10_passos_boa_gestao_riscos.pdf >. Acesso em 24 abr. 2023.
- BRASIL. Tribunal de Contas Da União. **Referencial Básico de Gestão de Riscos**. Brasília, 2018-b. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/21/96/61/6E/05A1F6107AD96FE6F18818A8/Rreferencial_basico_gestao_riscos.pdf. Acesso em 24 abr. 2023.
- BRASIL. SGD/ME. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019 - versão compilada - julho/2022**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019> . Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL, ME. **Portaria nº 778, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP. Diário Oficial da União,

- Brasília, 2019-a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-778-de-4-de-abril-de-2019-70268126> Acesso em: 16 mai. 2023.
- BRASIL. **Decreto Lei nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019**: Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Brasília, 2019-b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm Acesso em: 29 mai. 2023.
 - BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Referencial Básico de Governança Organizacional para organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU**. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2020. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762EB92E957799>. Acesso em: 29 mai. 2023.
 - BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Orientações para Interpretação e Utilização dos Indicadores de Governança e Gestão em Trabalhos de Controle Externo**. Brasília, 2020-a. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E76619C7601766B5B4C68429C> . Acesso em: 10 abr. 2023.
 - BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 347, de 13 de outubro de 2020**: Dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário. Brasília, 2020-b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original170811202010155f8881fb44760.pdf> Acesso em: 05 mai 2023.
 - BRASIL. **Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm . Acesso em: 29 mai. 2023.
 - BRASIL. SEGES/ME. **Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021**. Dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, 2021-a.

Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-seges-me-no-8-678-de-19-de-julho-de-2021> Acesso em: 29 mai. 2023.

- BRASIL. TCU. **10 Passos para a Boa Governança**. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2021-b. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/D5/F2/B0/6B/478F771072725D77E18818A8/10_passos_para_boa_governanca_v4.pdf .Acesso em: 30 mar. 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 400, de 16 de junho de 2021**: Dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. Brasília, 2021-c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original1235542021061860cc932a97838.pdf> Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Conselho da Justiça Federal. **Resolução nº 709-CJF, de 1º de junho de 2021**: Dispõe sobre a política de sustentabilidade da Justiça Federal - PSJF. Brasília, 2021-d. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-709-cjf-de-1-de-junho-de-2021-323570904> Acesso em: 29 mai. 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Resolução nº 370, de 28 de janeiro de 2021**: Estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). Brasília, 2021-e. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado1527192021062260d20157a780b.pdf> Acesso em: 30 mai. 2023.
- BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Guia de PDTIC do SISP v2.1**. Brasília, 2021-f. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-2-1/@@download/file> . Acesso em: 14 jun. 2023.
- BRASIL. **Decreto Lei nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022**: Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário Oficial da União, Brasília. 2022. Disponível

em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.947-de-25-de-janeiro-de-2022-376059032> Acesso em: 29 mai. 2023.

- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. **Metodologia de Gestão de Riscos**. 1ª. ed. Brasília, 2022-a. Disponível em: < <https://www.gov.br/mcti/pt-br/aceso-a-informacao/governanca/gestao-de-riscos/metodologia-de-gestao-de-riscos-do-mcti.pdf> > Acesso em: 20 abr. 2023.
- BRASIL. TJDF. **Cartilha de Gestão de Risco nas Contratações: Diretrizes para a Gestão de Contratações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**. TJDF: Brasília, 2022-b. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/transparencia/governanca-institucional/governanca-de-aquisicoes/sema-cartilha-gestao-risco-contratacoes-09032022.pdf>. Acesso em 19 maio 2023.
- CARVALHO JR., Jorge Pinto de; BALDRESCA, Camila A. M. **Auditoria no setor público com ênfase no controle externo: teoria e prática**. Editora Gestão Pública. 1ª. ed. Brasília, 404p., 2019.
- CEPIK, M.; CANABARRO, D. R.; POSSAMAI, A. J. (Org). **Governança de TI: transformando a administração pública no Brasil**. Porto Alegre. UFRGS/Cegov, 220p., 2014. Disponível em: https://professor.ufrgs.br/marcocepi/files/cepi_k_canabarro_orgs_-_2014_-_cegov_-_governanca_ti.pdf Acesso em: 29 mai. 2023.
- COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. **Compliance Risk Management: Applying the COSO ERM Framework**. 2020. Disponível em: < <https://www.coso.org/Shared%20Documents/Compliance-Risk-Management-Applying-the-COSO-ERM-Framework.pdf> > Acesso em: 07 jun. 2023.
- DRUCKER, Peter. **Introdução a Administração**, São Paulo, Pioneira, 1984.
- IIA. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. **Modelo das Três Linhas do IIA 2020: Uma atualização das Três Linhas de Defesa**, 2020. Disponível em: < <https://iiabrasil.org.br/korbilload/upl/editorHTML/uploadDireto/20200758glob-th-editorHTML-00000013-20082020141130.pdf> >. Acesso em: 18 abr. 2023.

- IIA. THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. **Declaração de Posicionamento do IIA: As Três Linhas de Defesa no Gerenciamento Eficaz de Riscos e Controles**, 2023. Disponível em: < <https://www.controladoria.go.gov.br/images/noticias/As-3-linhas-de-defesa---IIA.pdf> >. Acesso em: 20 abr. 2023.
- ISACA. **COBIT 2019 Framework: governance and management objectives**. 302p., 2018.
- ITGI, IT Governance Institute. **CobiT 4.1: Modelo, Objetivos de Controle, Diretrizes de Gerenciamento, Modelos de Maturidade**. Rolling Meadows, IL, USA: ITGI, 2007.
- IT SERVICE MANAGEMENT, ITIL. **Glossário de Termos, Definições e Acrônimos**. 2.ed. v.3, 2007.
- LIMA, Edcarlos Alves; GIOIELLI, Stella Claudio. **O Portal Nacional como Meio de se Garantir a Ampla Transparência e Simetria de Informações nas Contratações Públicas**. Cadernos, v. 1, n. 9, p. 21-38, 2022;
- LUNARDI, Guilherme Lerch; DOLCI, Pietro Cunhah; MAÇADA, Antônio Carlos Gastaud & BECKER, João Luiz. **Análise dos mecanismos de governança de TI mais difundidos entre as empresas brasileiras**. 2013. Revista ALCANCE Eletrônica. Disponível em: < <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31080/000648959.pdf?sequence=1> >. Acesso em: 04 abr. 2023.
- MERCADO E CONSUMO. **Gartner prevê que os gastos mundiais dos governos com TI crescerão 6,8% em 2023**. Mercado e Consumo, 2022. Disponível em: <https://mercadoeconsumo.com.br/19/12/2022/tecnologia/gartner-preve-que-os-gastos-mundiais-dos-governos-com-ti-crescero-68-em-2023/> . Acesso em 04 Abr. 2023.
- NETO, J. S.; DE CARVALHO, L. E. M. **A Avaliação da Governança de TI da administração pública sob a ótica dos princípios da governança corporativa**. Revista do Serviço Público, [S. l.], v. 71, n. c, p. 345-374, 2020. DOI: 10.21874/rsp.v71ic.4426. Disponível em:

<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/4426> . Acesso em: 29 mar. 2023.

- OCDE. **Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE**, OECD Publishing, Paris, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264259195-pt> Acesso em 29 mar 2023.
- ONU. THE UNITED NATIONS. **World Public Sector Report: responsive and accountable public governance**. New York: United Nations, 2015. Disponível em:
<https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/World%20Public%20Sector%20Report2015.pdf> . Acesso em: 30 mar. 2023.
- REZENDE, D. A. **Planejamento Estratégico Municipal: Projeto de Planejamento e de Política Pública de um Município Brasileiro**. Planejamento e Políticas Públicas, [S. l.], n. 32, 2022. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/15> . Acesso em: 17 mai. 2023.
- RIO DE JANEIRO. PRODERJ. **Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021**: Institui a política da governança, a estratégia da governança e as normas do plano estratégico e diretor de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública estadual direta e indireta do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em:
https://www.proderj.rj.gov.br/sites/proderj/files/arquivo_portarias_2021/Portaria%20825%20-%20INSTITUI%20A%20POLÍTICA%20DA%20GOVERNANÇA%2C%20A%20E%20STRATÉGIA%20DA%20GOVERNANÇA%20E%20AS%20NORMAS%20DO%20PLANO%20ESTRATÉGICO%20E%20DIRETOR%20DE%20TECNOLOGIA%20DA%20INFORMAÇÃO%20E%20COMUNICAÇÃO%20NO%20ÂMBITO%20DA%20ADMINISTRAÇÃO%20PÚBLICA%20ESTADUAL%20DIRETA.pdf Acesso em: 29 mai. 2023.
- TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio De Janeiro. **Nota Técnica SGE nº 01/2015 Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2015**: Trata do entendimento do

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro acerca da economicidade em contratações de bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TI). Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/81881016/NT%20SGE%202015%2001_Economicidade%20TI%20%281%29.pdf Acesso em: 05 jun. 2023.

- TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio De Janeiro. **Nota Técnica nº 06 de 1º de fevereiro de 2023**: Orientação aos jurisdicionados do TCE-RJ acerca da realização do planejamento para aquisição de bens e serviços de Tecnologia da Informação (TI) visando a atender ao princípio da economicidade. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/nota-tecnica> Acesso em: 05 jun. 2023.
- WORLD BANK. **Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs**: Indicative Principles and Standards, 2007. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/580421468332070197/pdf/483940PUB0IEG010Box338903B01PUBLIC1.pdf> . Acesso em: 29 mai. 2023.

9. Índice Remissivo

- Alta administração, 12, 14, 46
Assimetria nas informações, 8
assinaturas eletrônicas, 94, 100, 102
auditoria interna, 49, 53, 58, 59, 61
Avaliação, 11
Carta de Serviços ao Usuário, 93, 95, 96
catálogo de serviços, 72, 73
Ciclo de vida do gerenciamento de serviço de TI, 65
COBIT, 2, 28, 62, 63, 79
Continuidade, 63, 66, 67, 69
Controle, 15, 17, 63
controle interno, 40, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62
COSO, 40
Decreto Federal nº 10.024/2019, 37
Decreto Federal nº 10.540/2020, 81, 82, 83
Decreto Federal nº 10.947/2022, 34
Decreto Federal nº 7.746/2012, 30
Decreto Federal nº 9.203/2017, 9, 10, 13, 18, 39
Decreto nº 9.178/ 2017, 30
Deliberação TCE-RJ nº 335/2022, 87
desdobramento, 25, 27
Dimensões do PLS, 33
Direcionamento, 11
diretrizes, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 56, 71, 80, 81, 92, 95, 97, 98
funções da governança, 11
Gerenciamento da configuração, 76
gerenciamento de ativos, 76
gestão de riscos, 23, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 67, 70
Gestão por Competências, 23, 36
Gestão, definição, 15
governança das contratações, 12, 37, 46, 48, 56
governança e gestão, diferenças, 18
governança pública, 9, 10, 13
Governança, definição, 10
Governo Digital, 91, 92, 95, 96, 100
Instâncias de gestão, 15
instâncias de governança, 13
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1/2016, 44, 56
Instrução Normativa nº 10/2012, 30, 32
Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, 5
Instrução Normativa SGD/ME nº 47/2022, 5
ISO 20.000, 73
ISO 27001, 70
ISO 27002, 69, 70, 71, 78, 79
ISO 31.000, 42, 52, 53
ITIL, 9, 62, 65
Lei 11.419/2006, 97
Lei 12.965/2012, 99
Lei 13.460/2017, 95, 99
Lei 13.709/2018, 79
Lei 14.063/2020, 100, 101
Lei 14.129/2021, 92, 95, 97
Lei 14.133/2021, 12, 29, 30, 34, 46, 47, 50, 56, 60, 83, 84, 87, 88, 89
Lei Complementar nº 101/2000, 80
Lei Complementar nº 131/2009, 81
Lei de Acesso à Informação, 97
mapa de riscos, 49, 50
Marco Civil da Internet, 94, 98
matriz de alocação de riscos, 47, 48
mecanismos de governança, 10
Medida Provisória nº 2.200-2/2001, 97
monitoramento, 11, 13, 14, 17, 29, 31, 32, 43, 45, 49, 53, 55, 61, 79, 88, 93
Níveis de Serviço, 74
PDTI, 25, 27, 35
PETI, 25
Planejamento Estratégico, 23, 24
Plano de Capacitação, 35, 36, 39
Plano de Contratações Anual, 34, 35, 80, 88
plano de gerenciamento de riscos, 49
Plano de Logística Sustentável, 30
política de gestão de riscos, 45, 46, 50, 52
Política, definição, 18
Portal Nacional de Contratações Públicas, 80, 84, 85, 86, 87, 88
Portaria ME nº 778/2019, 26
Portaria PRODERJ/PRE n.º 825/2021, 29, 38
Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, 12, 37, 48
Princípio de capacidade de resposta, 19
Princípio de confiabilidade, 19
Princípio de equidade, 19
Princípio de integridade, 19
Princípio de melhoria regulatória, 20
Princípio de prestação de contas, 19
Princípio de transparência, 19
Princípios, 18, 21
Resolução ATRICON nº 05/2014, 54, 55
Resolução CJF nº 709/2021, 32
Resolução CNJ Nº 347/2020, 23, 38
Resolução CNJ Nº 370/2021, 25, 28
Resolução CNJ nº 400/2021, 30, 31
Segurança da Informação, 66, 67, 69, 71, 72, 78
SIAFIC, 80, 81, 83
Teoria da agência, 8
Valor, 9